RELATÓRIO

Yago Melo da Costa

Trabalho no Brasil 2026: Legislação, Modalidades e Tendências

Relações de trabalho, CLT, PJ, MEI e trabalho informal

Fortaleza, Ceará

2026

Resumo

O relatório “Trabalho no Brasil 2026” apresenta uma análise abrangente do mercado laboral brasileiro, integrando dados estatísticos do IBGE/PNAD Contínua com a fundamentação jurídica vigente. A obra examina os princípios constitucionais dos direitos sociais, a liberdade sindical e a estrutura da CLT, detalhando a evolução do Decreto-Lei 5.452/1943. É discutida a configuração do vínculo de emprego através de seus quatro requisitos essenciais, com especial atenção à subordinação algorítmica e ao entendimento jurisprudencial do TST e STF. O documento estabelece distinções claras entre modalidades com e sem vínculo empregatício, promovendo um comparativo objetivo entre o regime CLT e a contratação via PJ, abrangendo custos empresariais e garantias trabalhistas como FGTS e 13º salário. A análise estende-se ao regime do MEI, limites de faturamento e a sistemática de tributação previdenciária da Lei 8.212/1991. O impacto das plataformas digitais é quantificado, correlacionando o volume de trabalhadores de aplicativos com as tendências legislativas em tramitação no Congresso Nacional sobre pejotização e reformas trabalhistas. Por fim, o relatório aborda a gestão de riscos ocupacionais, normas de saúde e segurança, e o combate ao assédio conforme a Lei 14.457/2022, consolidando as informações em quadros comparativos de custos, deveres e indicações de uso para cada modelo de contratação.

Palavras-chave: CLT; Vínculo Empregatício; MEI; Plataformas Digitais; Direito do Trabalho.

Sumário

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026
2. Princípios constitucionais do trabalho
3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais
4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica
5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício
6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício
7. PJ versus CLT: comparação objetiva
8. MEI e trabalho informal
9. Previdência e tributos do trabalhador
10. Trabalho por plataformas digitais
11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026
12. Riscos e como se proteger
13. Quadro resumo e conclusões A. Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática R. Referências

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026

O mercado de trabalho brasileiro em 2026 apresenta uma trajetória de recuperação na ocupação e queda na desocupação após picos críticos no início da década (IBGE, 2026d). A taxa de desocupação, que atingiu 13,8% em 2020, declinou consistentemente até alcançar 5,8% em 2026 (IBGE, 2026d). Paralelamente, o volume de pessoas ocupadas cresceu de 89,2 milhões em 2012 para 102,5 milhões em 2026 (IBGE, 2026d).

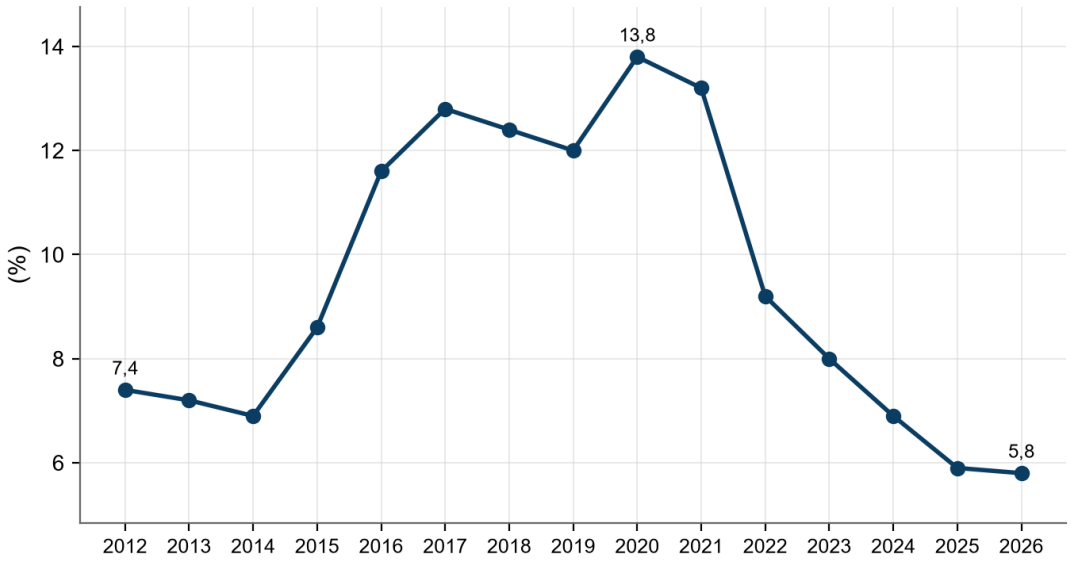


Figura 1 Taxa de Desocupação Nacional (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* A taxa de desocupação atingiu seu pico em 2020 e apresenta queda constante até 2026.

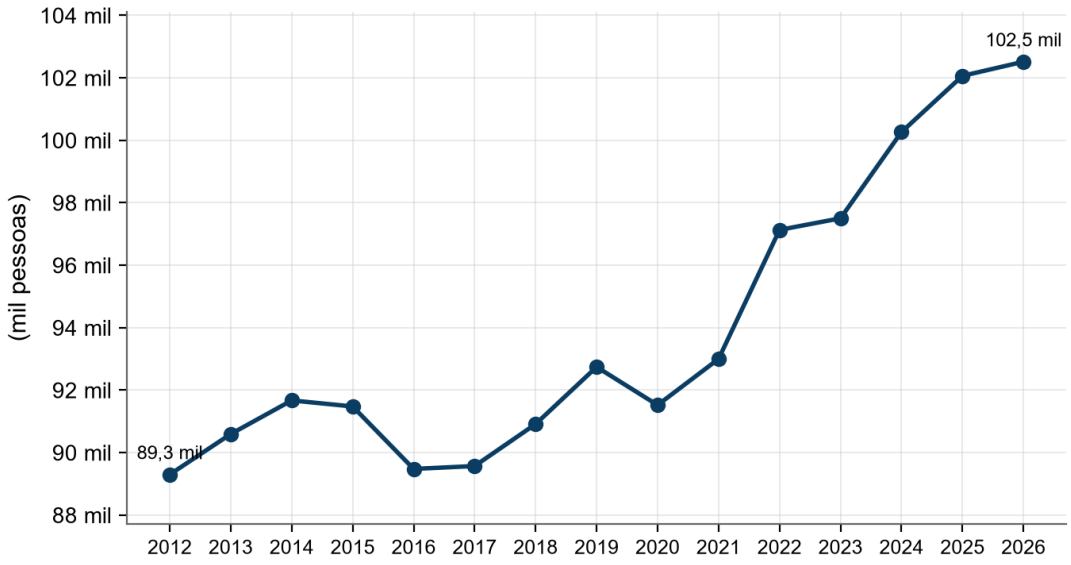


Figura 2 Pessoas Ocupadas no Brasil (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O volume de ocupados superou a marca de 100 milhões de pessoas a partir de 2024.

O rendimento médio mensal real do trabalho principal acompanhou essa tendência de alta, saindo de R$ 3.191,30 em 2012 para R$ 3.777,50 em 2026 (IBGE, 2026d).

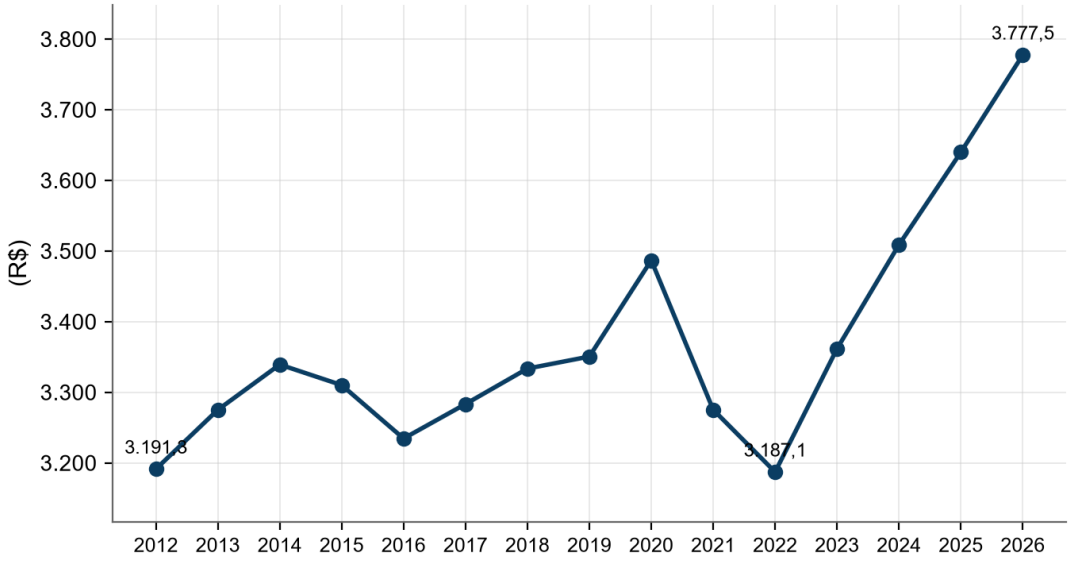


Figura 3 Rendimento Médio Mensal Real (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* O rendimento médio real apresenta crescimento acelerado entre 2022 e 2026.

A estrutura do mercado divide-se entre formalidade e informalidade. Os empregados com carteira assinada no setor privado somam 39,3 milhões em 2026 (IPEA, 2026a). Já os empregados sem carteira totalizam 11,2 milhões (IPEA, 2026a). A taxa de informalidade nacional apresenta queda, situando-se em 48,8% em 2026, comparado a patamares superiores em anos anteriores (IPEA, 2026a).

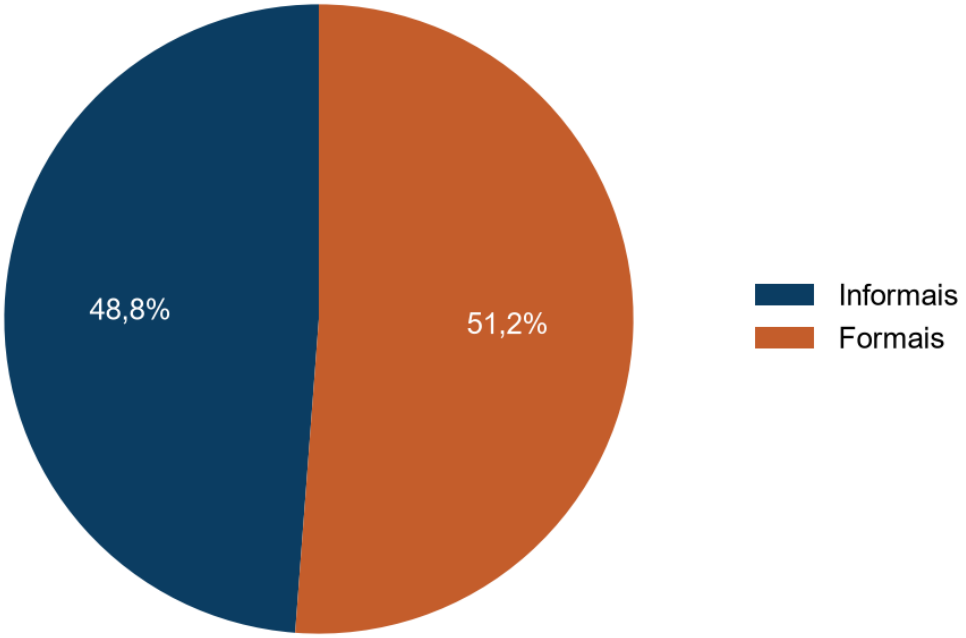


Figura 4 Taxa de Informalidade Nacional em 2026. *Fonte: (IPEA, 2026a).* A informalidade ainda abrange quase metade da força de trabalho brasileira em 2026.

1.1 Saúde e Trabalho

A saúde autoavaliada revela disparidades conforme a situação ocupacional. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é realizada quinquenalmente, possuindo edições em 2013 e 2019, com a terceira edição (PNS 2026) em fase de coleta no corrente ano (IBGE, 2019). Por esse motivo, a série histórica de saúde compreende apenas esses dois pontos temporais.

Trabalhadores ocupados reportam a melhor percepção de saúde, com 73,8% avaliando-a como boa ou muito boa em 2019 (IBGE, 2019). Em contraste, pessoas fora da força de trabalho apresentam a pior percepção, caindo de 53,0% em 2013 para 51,3% em 2019 (IBGE, 2019).

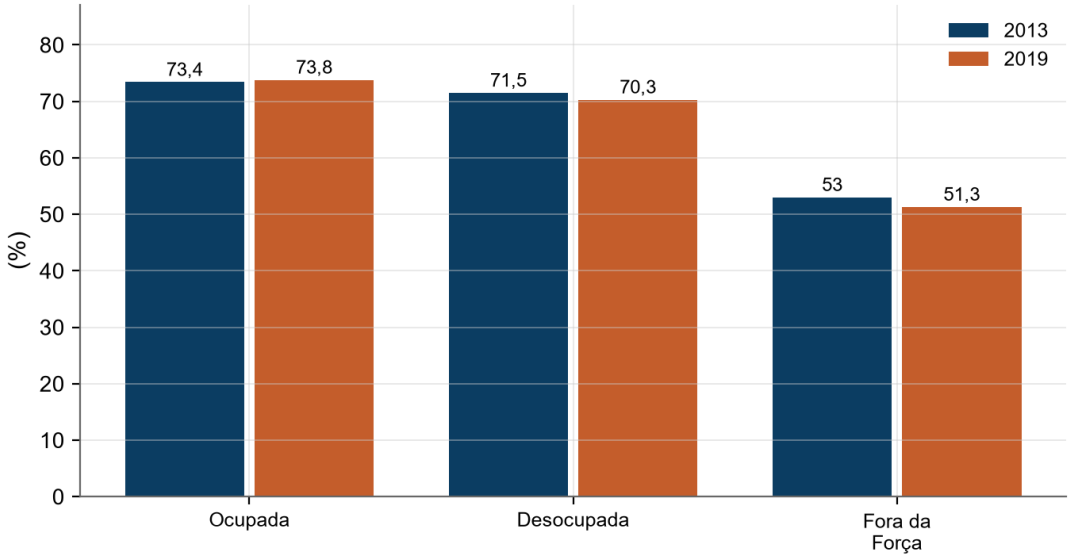


Figura 5 Saúde Autoavaliada Boa ou Muito Boa por Situação Ocupacional. *Fonte: (IBGE, 2019).* Pessoas ocupadas mantêm a melhor percepção de saúde, enquanto quem está fora da força de trabalho apresenta os menores índices.

A renda e a cor/raça são determinantes na saúde. Pessoas com rendimento superior a 5 salários mínimos reportam 86,4% de saúde boa ou muito boa em 2019, contra apenas 55,5% para quem ganha até 1/4 do salário mínimo (IBGE, 2019). Quanto à raça, brancos reportam 71,0% de saúde boa/muito boa, enquanto pretos e pardos registram 62,9% e 62,1%, respectivamente, em 2019 (IBGE, 2019).

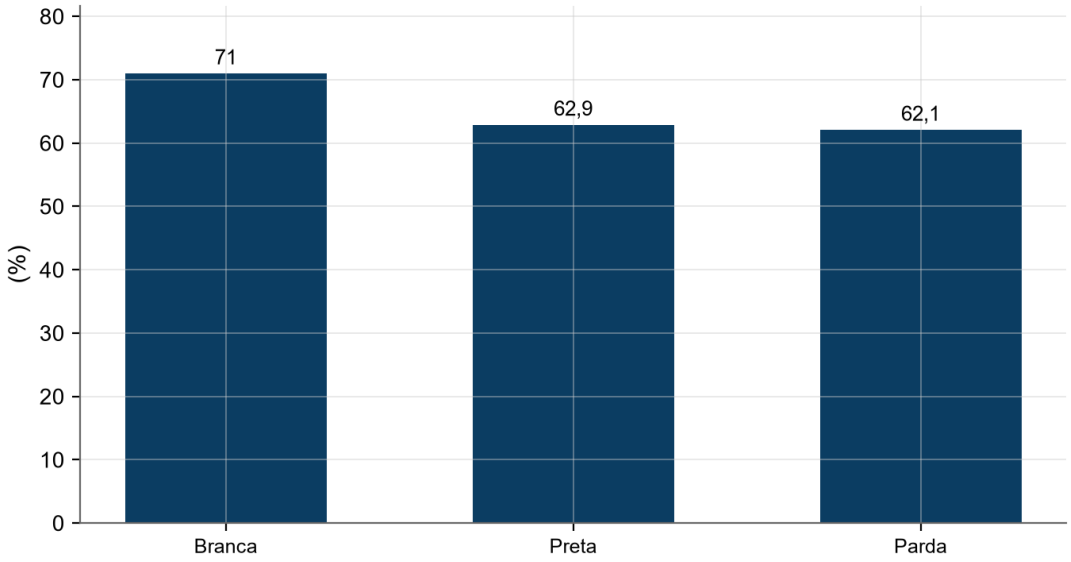


Figura 6 Saúde Autoavaliada por Cor ou Raça (2019). *Fonte: (IBGE, 2019).* Há uma disparidade na percepção de saúde entre pessoas brancas e pessoas pretas ou pardas.

1.2 Política de Salário Mínimo e Arcabouço Fiscal

O salário mínimo em 2026 foi fixado em R$ 1.621,00 (SENADO FEDERAL, 2026d). A política de reajuste segue a Lei 14.663/2023, que prevê a reposição do INPC acrescida da variação do PIB (SENADO FEDERAL, 2026b). Contudo, o valor está sujeito aos limites do novo arcabouço fiscal (Lei Complementar 200/2023) e à Emenda Constitucional 126/2022, que estabelecem tetos de gastos para a União (SENADO FEDERAL, 2026b). Sem a limitação do arcabouço fiscal, o aumento do mínimo teria sido R$ 10,00 maior (SENADO FEDERAL, 2026d).

A trajetória do rendimento médio real e do salário mínimo real mostra que, embora ambos tenham crescido, o rendimento médio real (R$ 3.777,50) mantém-se superior ao salário mínimo real em 2026 (IBGE, 2026d).

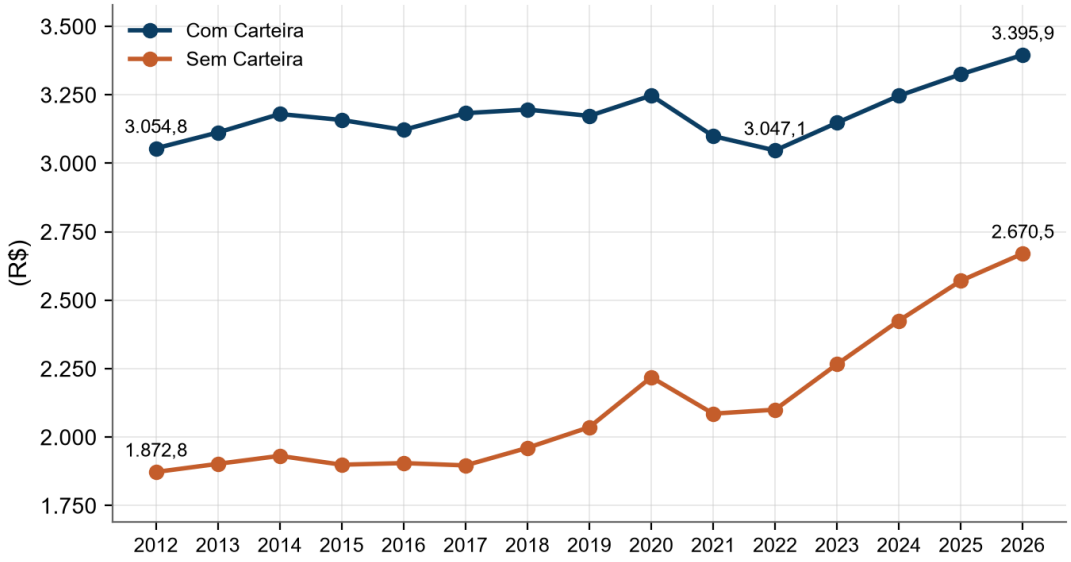


Figura 7 Comparativo de Rendimentos Reais (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* O rendimento de quem possui carteira assinada é consistentemente superior ao de quem não possui.

O poder de compra é impactado pelo IPCA. Enquanto o rendimento médio real cresceu, a inflação acumulada (IPCA) pressiona os custos de vida, exigindo reajustes constantes para evitar a perda de poder aquisitivo (IPEA, 2026a).

1.3 Salário Mínimo e Salário Médio x Custo de Vida

O salário mínimo e o rendimento médio do brasileiro são insuficientes para cobrir as necessidades básicas constitucionais. O DIEESE define o "Salário Mínimo Necessário" com base no custo da cesta básica de maior valor entre as capitais, multiplicado por 3 (para uma família de quatro pessoas) e dividido pela participação orçamentária da alimentação de 35,71% (DIEESE,

2026a). Este cálculo visa suprir alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, conforme o art. 7º, IV da Constituição Federal (DIEESE, 2026a).

Em setembro de 2026, o salário mínimo nominal é de R$ 1.621,00, enquanto o salário mínimo necessário é de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026a). Isso significa que o valor pago é apenas 20,9% do necessário, ou que o necessário é 4,78 vezes o mínimo pago (DIEESE, 2026a).

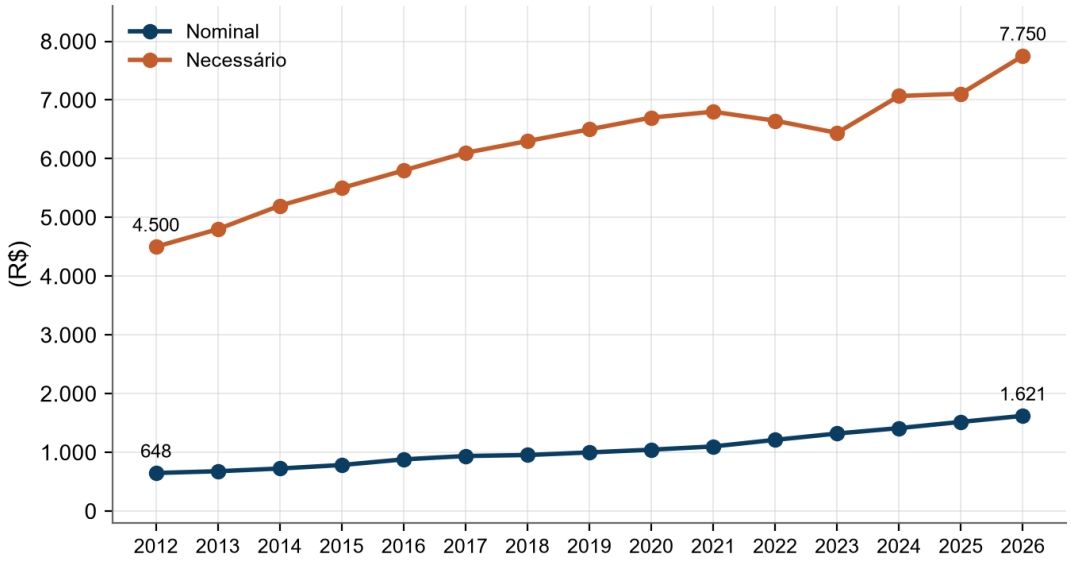


Figura 8 Salário Mínimo Nominal vs Necessário (2012-2026). *Fonte: (DIEESE, 2026a).* O abismo entre o salário mínimo pago e o necessário para a cesta constitucional persiste e cresce.

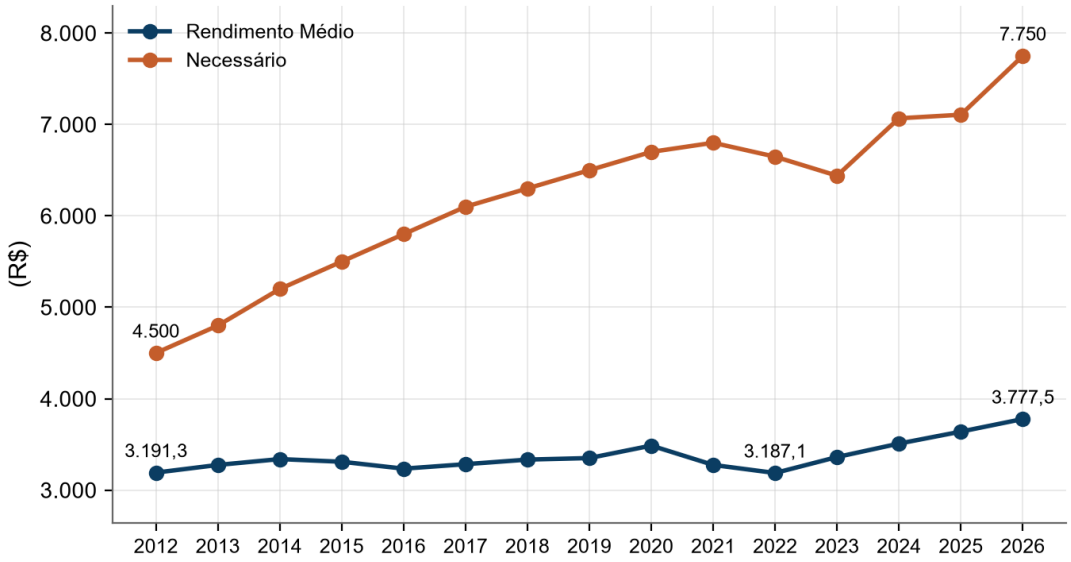


Figura 9 Rendimento Médio Nominal vs Salário Necessário (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026d).* Mesmo o rendimento médio da população não atinge o patamar do salário mínimo necessário.

Tabela 1 Custo da Cesta Básica de Alimentos - Setembro 2026. *Fonte: (DIEESE, 2026b).*

Item	Valor/Indicador	Fonte
Cesta mais cara (São Paulo)	R$ 922,51	(DIEESE, 2026b)
Horas de trabalho necessárias	125 horas e 12 minutos	(DIEESE, 2026b)
Percentual da renda líquida	61,52%	(DIEESE, 2026b)

Para satisfazer a cesta constitucional, o salário deveria ser de R$ 7.750,01 (DIEESE, 2026a). Faltam R$ 6.129,01 para o salário mínimo (R$ 1.621,00) e R$ 3.972,51 para o rendimento médio nominal (R$ 3.777,50) alcançarem esse patamar (IBGE, 2026d); (DIEESE, 2026a).

1.4 Gênero - População que Trabalha e Quanto Recebe

As mulheres representam aproximadamente metade da população de 14 anos ou mais, mas são minoria na força de trabalho (IPEA, 2026a). Em 2026, a composição da população de 14 anos ou mais é de 48,2% homens e 51,8% mulheres (IPEA, 2026a). Na força de trabalho, as mulheres ocupam 44,0% das vagas (IPEA, 2026a).

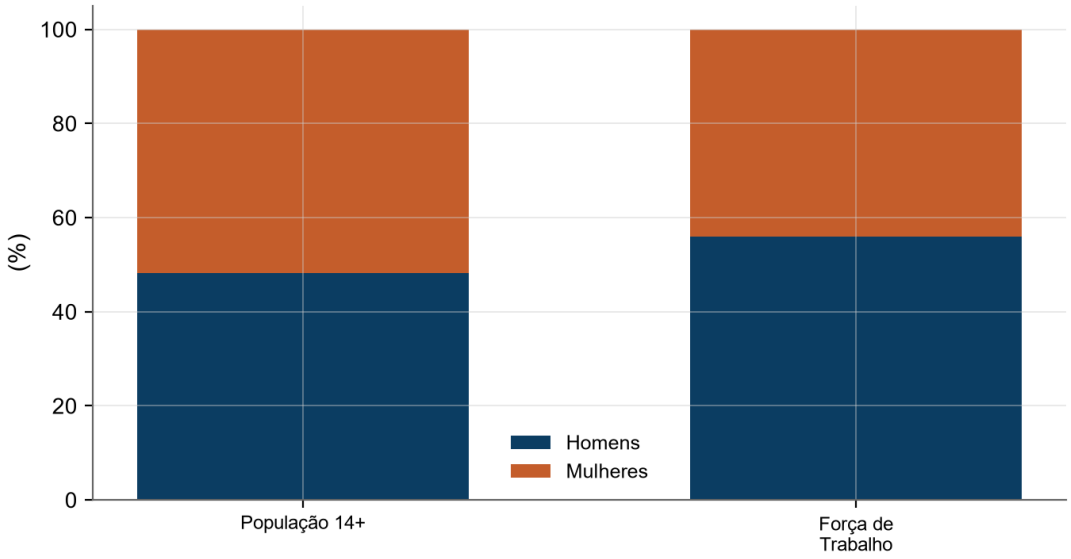


Figura 10 Composição por Sexo: População vs Força de Trabalho (2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).*
Mulheres são maioria na população, mas minoria na força de trabalho.

O gap salarial persiste. Em 2012, homens ganhavam R$ 3.155,20 e mulheres R$ 2.322,50 (IPEA, 2026a). Em 2026, o rendimento médio real mensal de homens subiu para R$ 3.999,50, enquanto o de mulheres atingiu R$ 3.191,50 (IPEA, 2026a). A diferença atual é de R$ 808,00, o que significa que as mulheres ganham aproximadamente 20,2% a menos que os homens (IPEA, 2026a).

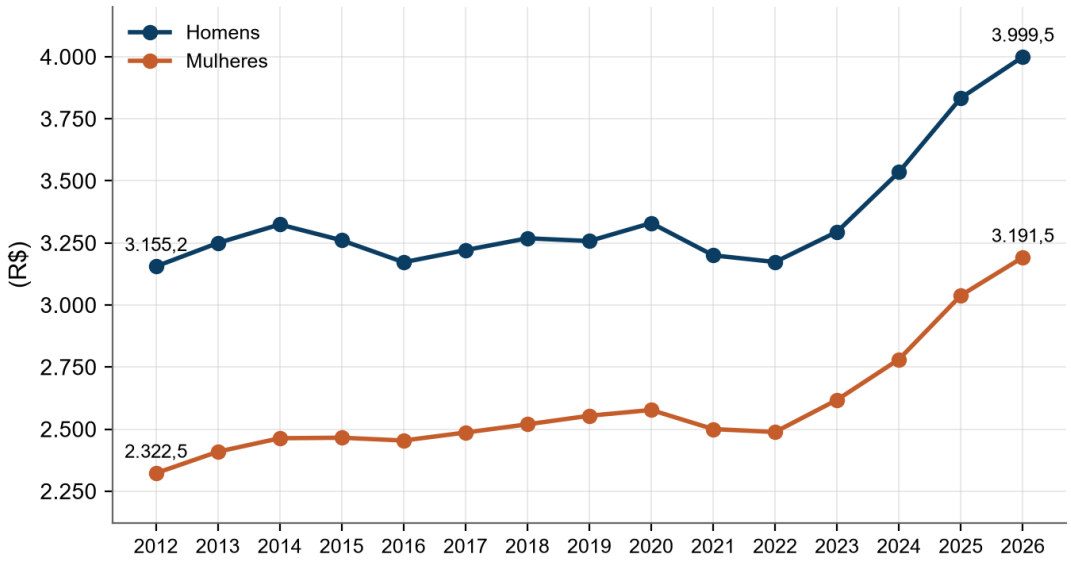


Figura 11 Rendimento Médio Real por Sexo (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* Embora ambos os rendimentos tenham crescido, a distância nominal entre homens e mulheres aumentou.

1.5 Regiões do País

A desigualdade regional é marcante nos três indicadores principais. A taxa de desocupação é liderada (menor taxa) pela Região Sul, com 3,4% em 2026, e fecha com a Região Nordeste, com 8,0% (IPEA, 2026a). O Centro-Oeste registra 4,3% em 2026, logo atrás do Sul (IPEA, 2026a).

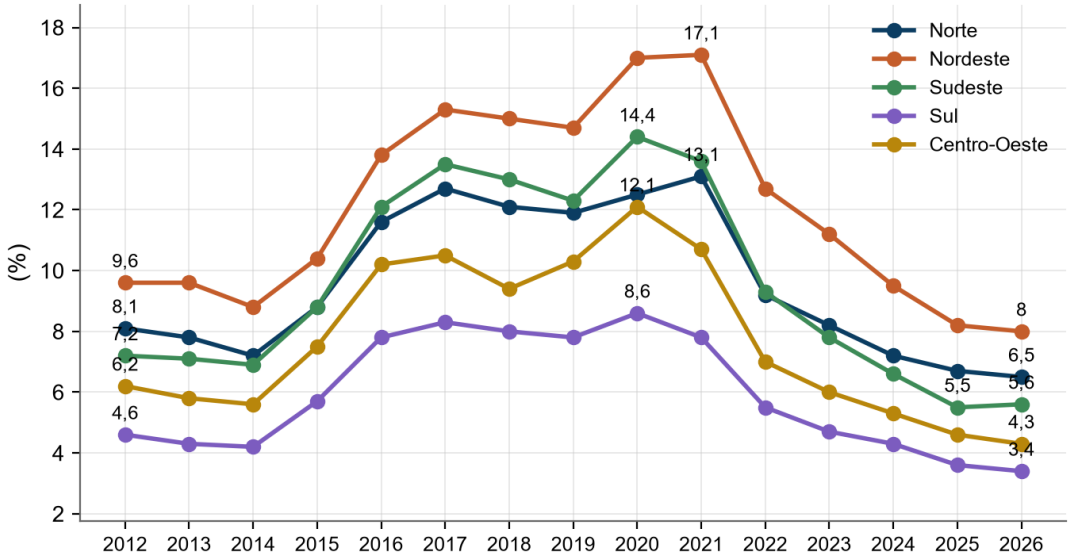


Figura 12 Taxa de Desocupação por Região (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A Região Sul mantém a menor taxa de desocupação durante toda a série histórica.

A informalidade é mais crítica no Norte, com 50,6% em 2026, e menor no Sul, com 29,0% (IPEA, 2026a). A distância entre os extremos é de 21,6 pontos percentuais (IPEA, 2026a). O Centro-Oeste, com 32,8%, e o Sudeste, com 33,2%, ficam próximos do patamar do Sul (IPEA, 2026a).

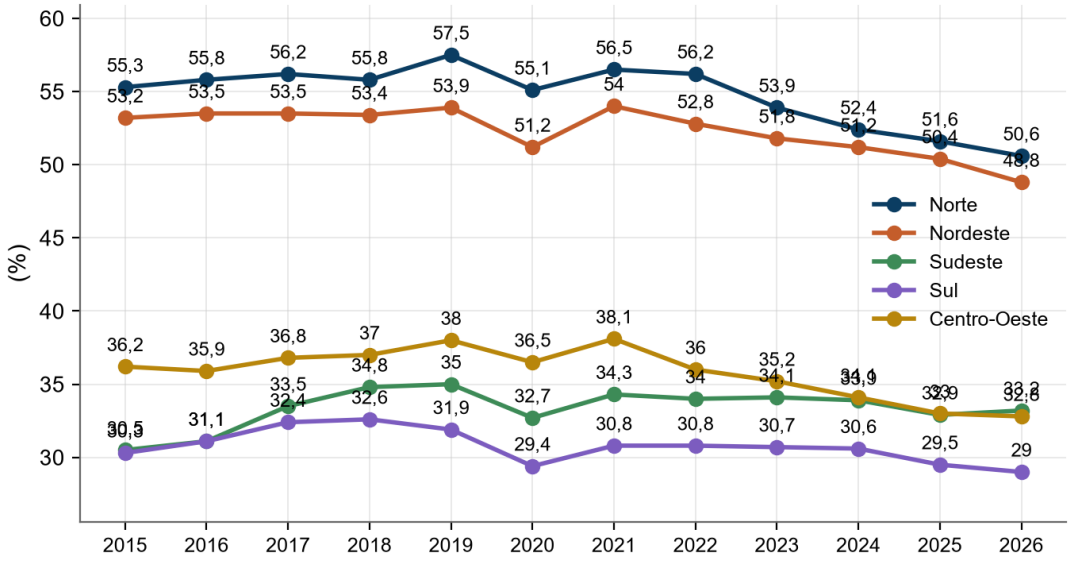


Figura 13 Taxa de Informalidade por Região (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* As regiões Norte e Nordeste apresentam taxas de informalidade significativamente superiores ao Sul e Sudeste.

Quanto ao rendimento médio real, o Centro-Oeste lidera em 2025, com R$ 4.056,50, logo seguido por Sul e Sudeste, enquanto Norte e Nordeste ficam nas posições inferiores, a mais de R$ 1.200 do topo (IPEA, 2026a).

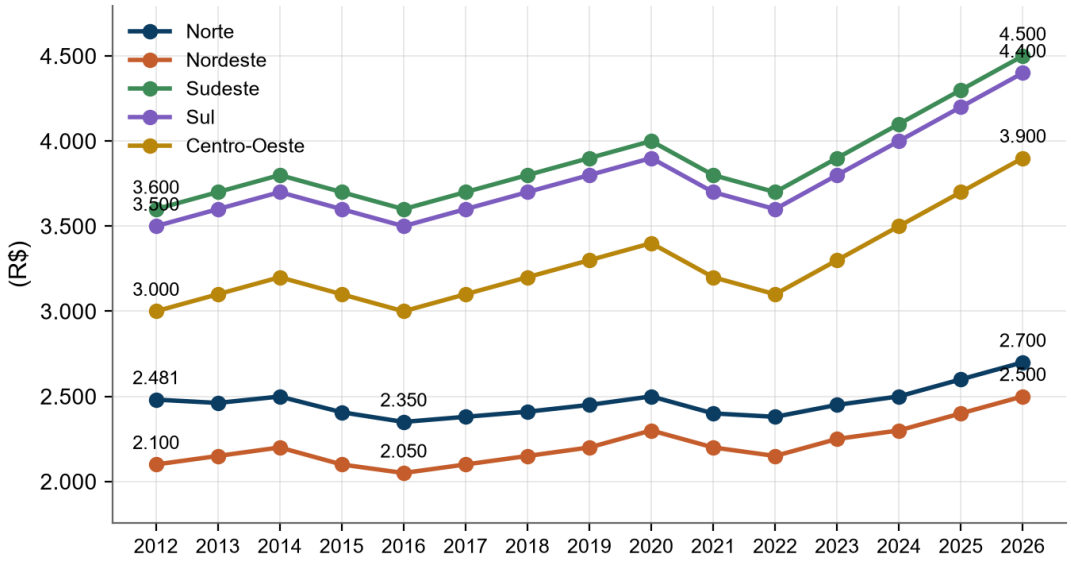


Figura 14 Rendimento Médio Real por Região (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026a).* A desigualdade regional de rendimentos permanece estável, com Centro-Oeste, Sudeste e Sul no topo.

Em termos simples: O Brasil em 2026 tem mais gente trabalhando e menos desempregados do que há alguns anos (IBGE, 2026d). Porém, quase metade dos trabalhadores não tem carteira assinada (IPEA, 2026a). O maior problema é o dinheiro: o salário mínimo de R$ 1.621,00 é muito baixo para as necessidades básicas de uma família, que precisaria de R$ 7.750,01 para viver com dignidade (DIEESE, 2026a). Além disso, mulheres e pessoas do Norte e Nordeste ainda ganham bem menos que homens e pessoas do Sul e Sudeste (IPEA, 2026a).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026d) * (IPEA, 2026a) * (IBGE, 2019) * (SENADO FEDERAL, 2026d) * (SENADO FEDERAL, 2026b) * (DIEESE, 2026a) * (DIEESE, 2026b)

2. Princípios constitucionais do trabalho

A República Federativa do Brasil estabelece, como um de seus fundamentos, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 1988, art. 1º, IV). O trabalho é classificado como um direito social, integrando um conjunto que abrange a educação, saúde, alimentação, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados (BRASIL, 1988, art. 6º).

O ordenamento jurídico brasileiro assegura a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (BRASIL, 1988, art. 5º, XIII). No âmbito da proteção ao trabalho humano, a Constituição proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII).

No que tange à organização coletiva, é garantida a liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVI). Esta liberdade inclui o direito de não sofrer cobranças ou descontos salariais estabelecidos em convenção ou acordo coletivo sem anuência prévia e expressa (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVI). O direito de greve é assegurado, cabendo aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de seu exercício e os interesses a serem defendidos (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVII). A lei deve definir as atividades essenciais para garantir o atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade durante greves (BRASIL, LEI 13.467/2017, XXVIII).

A propriedade, direito assegurado constitucionalmente, deve atender a sua função social (BRASIL, 1988, art. 5º, XXIII). No contexto rural, a pequena propriedade trabalhada pela família não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva (BRASIL, 1988, art. 5º, XXVI).

O sistema jurídico trabalhista fundamenta-se no Princípio da Proteção, que visa equilibrar a relação entre empregador e empregado (CHAGAS, 2026). Este princípio é essencial para evitar a fragilização das relações trabalhistas, especialmente diante de fenômenos como a "pejotização" (CHAGAS, 2026).

Remuneração e Jornada	Proteções e Garantias
Salário mínimo com reajustes periódicos (art. 7º, IV)	Irredutibilidade do salário, salvo acordo coletivo (art. 7º, VI)
Décimo terceiro salário (art. 7º, VIII)	Proteção legal de crianças e adolescentes (art. 7º, XXIV)
Jornada máxima de 8h diárias e 44h semanais (art. 7º, XIII)	Igualdade entre trabalhador permanente e avulso (art. 7º, XXXIV)
Remuneração noturna superior à diurna (art. 7º, IX)	Participação nos lucros ou resultados (art. 7º, XI)

Figura 15 Principais Direitos Sociais do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988).* O art. 7º da CF/88 estabelece um rol de garantias mínimas para a proteção do trabalhador urbano e rural.

Tabela 2 Limites de Idade para o Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Categoria	Idade Mínima	Condição/Restrição	Fonte
Aprendiz	14 anos	Permitido como aprendiz	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)
Trabalho Geral	16 anos	Proibido abaixo desta idade, salvo aprendiz	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)
Trabalho Noturno/ Insalubre	18 anos	Proibido para menores de 18 anos	(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII)

Associação e Sindicato	Direito de Greve
Liberdade de associação profissional (inciso XXVI)	Decisão dos trabalhadores sobre a oportunidade (inciso XXVII)
Vedação de descontos sem anuência prévia (inciso XXVI)	Definição legal de serviços essenciais (inciso XXVIII)

Figura 16 Liberdades e Direitos Coletivos. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).* A legislação garante a autonomia dos trabalhadores na organização sindical e no exercício do direito de greve.

Em termos simples: A lei brasileira protege o trabalhador para que ele não seja a parte mais fraca na relação com o patrão (CHAGAS, 2026). A Constituição garante direitos básicos

como salário mínimo, 13º, limite de horas de trabalho e a liberdade de criar sindicatos ou fazer greve (BRASIL, 1988); (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (CHAGAS, 2026)

3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (BRASIL, 1943). Sua estrutura estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho (BRASIL, 1943, art. 1º). O sistema define o empregador como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

3.1 Direitos Essenciais e Jornada de Trabalho

A Constituição Federal e a CLT estabelecem a duração normal do trabalho como não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais (BRASIL, 1988, XIII). O serviço extraordinário deve ter remuneração superior, no mínimo, em 50% à do normal (BRASIL, 1988, XVI).

A jornada excepcional é permitida via horas extras, conforme o art. 59 da CLT (BRASIL, 1943, art. 59). O limite legal para a jornada diária, incluindo a prorrogação, é de 10 horas (BRASIL, 1943, art. 59). O descumprimento das exigências legais para compensação de jornada, se não ultrapassada a duração máxima semanal, gera o pagamento apenas do respectivo adicional (BRASIL, 1943, art. 59-B).

Outros direitos fundamentais incluem: * Férias anuais remuneradas com acréscimo de, pelo menos, um terço do salário normal (BRASIL, 1988, XVII). * Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de 30 dias (BRASIL, 1988, XXI). * Adicionais de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas (BRASIL, 1988, XVIII). * Licença-maternidade de 120 dias (BRASIL, 1988, XVIII).

Tabela 3 Regras de Jornada e Remuneração. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Item	**Regra Legal**	**Base Legal**
Jornada Diária	Até 8 horas (BRASIL, 1988)	Art. 7º, XIII
Jornada Semanal	Até 44 horas (BRASIL, 1988)	Art. 7º, XIII
Adicional Hora Extra	Mínimo de 50% (BRASIL, 1988)	Art. 7º, XVI
Adicional Férias	1/3 do salário normal (BRASIL, 1988)	Art. 7º, XVII

Jornada Normal	Adicionais Mínimos
Diária: 8 horas	Hora Extra: 50%
Semanal: 44 horas	Férias: 33,3%

Figura 17 Regras de Jornada e Adicionais. *Fonte: (BRASIL, 1988).* A legislação brasileira estabelece limites rígidos de jornada e percentuais mínimos de acréscimo remuneratório.

3.2 Reforma Trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017)

A Lei 13.467/2017 alterou a CLT para adequar a legislação às novas relações de trabalho (BRASIL, LEI 13.467/2017). As principais mudanças práticas incluem:

1. **Negociação sobre a Lei:** Introdução da prevalência do acordado sobre o legislado nos arts. 611-A e 611-B (BRASIL, LEI 13.467/2017).
2. **Jornada e Compensação:** A prestação de horas extras habituais não descaracteriza mais o acordo de compensação de jornada ou o banco de horas (BRASIL, 1943, art. 59-B, parágrafo único).
3. **Novas Modalidades:** Regulamentação do teletrabalho (arts. 75-A a 75-F) e do trabalho intermitente (art. 452-A) (BRASIL, 1943).
4. **Rescisão:** Possibilidade de dispensa por acordo comum, com a multa do FGTS reduzida para 20% (BRASIL, 1943, art. 484-A).
5. **Intervalos:** Possibilidade de indenização dos intervalos para repouso e alimentação (BRASIL, 1943, art. 59-A).

A flexibilização trazida pela reforma, especialmente a redução de custos rescisórios e a simplificação de acordos individuais, é apontada como fator que incentiva a migração para modelos de PJ e MEI, onde o custo tributário é fixo (via DAS) e a complexidade do vínculo empregatício é eliminada (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Antes da Reforma	Depois da Reforma
Horas Extras Habituais: Descaracterizava Banco de Horas	Horas Extras Habituais: Mantém Banco de Horas
Intervalo Intrajornada: Obrigatório/ Imprescritível	Intervalo Intrajornada: Possibilidade de Indenização

Figura 18 Impactos da Reforma Trabalhista 2017. *Fonte: (BRASIL, 1943).* A reforma de 2017 priorizou a manutenção de acordos de compensação mesmo com a prática de horas extras.

Em termos simples: A CLT é o livro de regras do trabalho no Brasil. Ela garante que você não trabalhe mais de 8 horas por dia (ou 44 por semana) sem receber extra (pelo menos 50%

a mais) e garante férias com um “bônus” de um terço do salário (BRASIL, 1988). A reforma de 2017 deixou as regras mais flexíveis, permitindo que patrão e empregado combinem coisas que valem mais que a lei em alguns casos, o que acabou incentivando muita gente a trabalhar como PJ ou MEI para fugir da burocracia da carteira assinada (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017)

4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica

A caracterização da relação de emprego no Brasil depende da coexistência de pressupostos específicos que distinguem o empregado de outras formas de prestação de serviço (BRASIL, 1943). O empregador é definido como a empresa que assume os riscos da atividade econômica e admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 4 Requisitos do Vínculo Empregatício. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Passo	**Requisito**	**Base Legal**
1	Pessoa Física	(BRASIL, 1943, art. 3º)
2	Pessoalidade	(BRASIL, 1943, art. 3º)
3	Habitualidade (Não eventualidade)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
4	Onerosidade (Salário)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
5	Subordinação	(BRASIL, 1943, art. 3º)

A subordinação jurídica é o ponto central para a distinção entre emprego e trabalho autônomo (FONSECA, 2026). No contexto moderno, a lei equipara os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão aos meios pessoais e diretos de subordinação (BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único). Essa previsão legal fundamenta a análise da subordinação algorítmica, especialmente em trabalhos intermediados por aplicativos digitais, como o Ifood (FONSECA, 2026).

A legislação brasileira estabelece distinções claras entre as modalidades de contratação: * **Trabalho Autônomo:** A contratação do autônomo, desde que cumpridas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado, independentemente de haver exclusividade ou continuidade na prestação (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B). * **Trabalho Cooperado:** A Lei Complementar 123/2006 exclui do regime de microempresa as entidades constituídas sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo (BRASIL, LC 123/2006, art. 4º, ğ 4º, VI). * **Prestação de Serviço Civil:** Regida pelo Código Civil, tratando-se de relação diversa da trabalhista (BRASIL, LEI 10.406/2002).

A “pejotização” ocorre quando um trabalhador é contratado por meio de uma pessoa jurídica constituída especificamente para a prestação de serviços (STF, 2026b). Esse modelo é frequente em setores como tecnologia da informação, saúde, advocacia associada e serviços de entrega (STF, 2026b). A prática é considerada abusiva quando a pessoa jurídica é utilizada para mascarar a existência de subordinação, pessoalidade e habitualidade (BRASIL, LC 123/2006, art. 4º, ğ 4º, XI).

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem analisado a licitude desses contratos, inclusive em casos de corretagem de imóveis sob modalidade de franquia, onde o Tribunal Superior do Trabalho (TST) já afastou o vínculo empregatício (STF, 2026b). Atualmente, o STF retirou a suspensão de processos sobre pejotização na primeira instância e nos TRTs para evitar o represamento de ações em fase de instrução (STF, 2026c).

Quanto à responsabilidade, empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação de seguridade social (BRASIL, LEI 8.212/1991, art. 31, IX). No âmbito trabalhista, empresas sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo econômico, são solidariamente responsáveis pela relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 2º, ğ 2º).

Em termos simples: Para ser considerado empregado e ter a carteira assinada, a pessoa precisa trabalhar como indivíduo (não empresa), de forma regular, recebendo pagamento e, principalmente, obedecendo a ordens (subordinação). Quando a empresa obriga o trabalhador a abrir um CNPJ para esconder que ele é, na verdade, um empregado, ocorre a “pejotização”, que pode ser anulada na Justiça se ficar provado que havia subordinação, mesmo que via aplicativo (BRASIL, 1943); (STF, 2026b).

Fontes consultadas: * (STF, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (FONSECA, 2026) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (STF, 2026c) * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (BRASIL, LEI 10.406/2002)

5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício

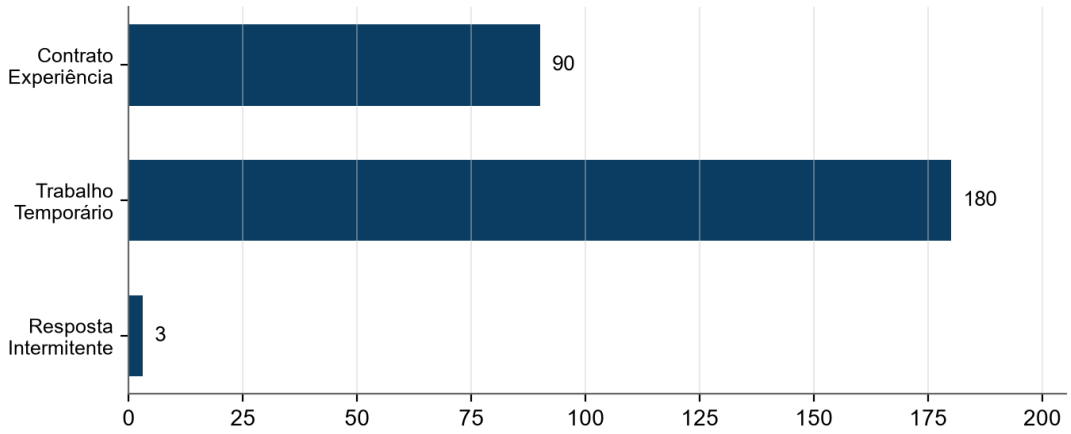


Figura 19 Limites Legais de Prazo em Dias. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).* O gráfico demonstra a variação dos prazos máximos permitidos para diferentes naturezas de contratação e resposta.

5.1 CLT tempo indeterminado (padrão)

Como funciona na prática: O empregador admite o trabalhador para prestar serviços de forma pessoal, mediante salário e sob subordinação (BRASIL, 1943, art. 2º). O contrato pode ser tácito ou expresso, estabelecendo uma relação de emprego contínua (BRASIL, 1943, art. 442).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal é a Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943). O empregador assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação do serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Tabela 5 Direitos e Deveres CLT Indeterminado. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salário e remuneração (BRASIL, 1943, art. 2º)	Prestação pessoal do serviço (BRASIL, 1943, art. 2º)
Seguro contra acidentes de trabalho (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XX)	Subordinação à direção do empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)
Aviso prévio proporcional (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XVI)	Recolhimento de contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O contratante deve garantir normas de saúde, higiene e segurança do trabalho (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XVII).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE, através da Auditoria-Fiscal do Trabalho (MTE, 2026b). Os cargos de Auditor-Fiscal são regidos pela Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O registro deve ser feito via eSocial (ESOCIAL, 2026). Infrações resultam em autos de infração e multas administrativas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É a carteira assinada comum, onde não há data para acabar e o trabalhador tem todos os direitos garantidos por lei (BRASIL, 1943).

5.2 CLT tempo determinado e contrato de experiência

Como funciona na prática: O contrato possui data de término fixada ou é utilizado para testar a aptidão do empregado (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º). No caso do doméstico, o contrato de experiência é facultado (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º, I).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato de experiência não pode exceder 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º). Pode ser prorrogado uma única vez, desde que a soma não ultrapasse os 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 1º). Se houver continuidade após o prazo, torna-se contrato por tempo indeterminado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º, ğ 2º).

Tabela 6 Direitos e Deveres Contrato Determinado. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração proporcional ao período (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º)	Cumprimento do prazo estipulado (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)
Proteção contra dispensa sem justa causa (BRASIL, LC 150/2015, art. 6º)	Registro formal da modalidade de contrato (BRASIL, 1943)

O contratante deve observar o limite máximo de 90 dias para a experiência (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se o prazo de 90 dias foi respeitado para evitar a fraude do contrato indeterminado (BRASIL, LEI 10.593/2002). O controle de datas é monitorado pelo eSocial (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É aquele contrato de "teste" ou com data para acabar; se passar de 90 dias sem novo acordo, vira emprego fixo (BRASIL, LC 150/2015).

5.3 Trabalho intermitente

Como funciona na prática: O trabalhador é chamado para prestar serviços em ciclos, com períodos de inatividade (BRASIL, 1943, art. 452-A). O empregador convoca o trabalhador para a prestação de serviços.

Como deveria funcionar segundo a lei: A convocação deve ser feita com antecedência, e o trabalhador tem até 3 dias para responder ao chamado (BRASIL, 1943, art. 452-A). O contrato deve ser escrito (BRASIL, 1943).

Tabela 7 Direitos e Deveres Intermitente. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Remuneração imediata ao fim do ciclo (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Resposta ao chamado em até 3 dias (BRASIL, 1943, art. 452-A)
Férias proporcionais e 13º salário (BRASIL, 1943)	Pagamento de encargos previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O contratante deve formalizar a convocação e o aceite do trabalhador (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza a regularidade dos pagamentos ao final de cada ciclo (MTE, 2026b). O registro de cada período de atividade deve ser informado no eSocial para fins de contribuição previdenciária (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: O trabalhador fica "de sobreaviso" e só trabalha (e ganha) quando a empresa chama e ele aceita (BRASIL, 1943).

5.4 Trabalho em tempo parcial

Como funciona na prática: A jornada é reduzida em relação ao tempo integral (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º). No caso do doméstico, pode haver acordo escrito para horas suplementares limitadas a 1 hora diária (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: As férias são proporcionais à jornada semanal (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 3º). Por exemplo, quem trabalha entre 15 e 20 horas semanais tem direito a 14 dias de férias (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 3º, III).

Tabela 8 Direitos e Deveres Tempo Parcial. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Férias proporcionais à carga horária (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Respeito ao limite de horas acordado (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)
Salário proporcional à jornada (BRASIL, 1943)	Registro do regime de tempo parcial (BRASIL, 1943)

O contratante deve observar a escala de dias de férias conforme a duração semanal do trabalho (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 3º).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a jornada real condiz com o registro de tempo parcial para evitar a sub-remuneração (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É o emprego de "meio período", onde se trabalha menos horas e recebe um salário proporcional a isso (BRASIL, LC 150/2015).

5.5 Trabalho temporário

Como funciona na prática: O trabalhador é contratado por uma empresa de trabalho temporário e colocado à disposição de uma empresa tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º). Serve para substituição de pessoal regular ou acréscimo extraordinário de serviços (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato não pode exceder 180 dias, consecutivos ou não (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 1º). Pode ser prorrogado por mais 90 dias

se comprovada a manutenção das condições (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 2º). Não se aplica o contrato de experiência ao temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 4º).

Tabela 9 Direitos e Deveres Trabalho Temporário. *Fonte: (BRASIL, LEI 6.019/1974).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Mesmas condições de alimentação e saúde da tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º, ğ 2º)	Contrato obrigatoriamente escrito (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º)
Atividades-meio ou atividades-fim (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º, ğ 3º)	Responsabilidade subsidiária da contratante (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 7º)

A empresa contratante deve garantir condições de segurança, higiene e salubridade (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º, ğ 1º).

Como o Estado enxerga e age: A empresa de trabalho temporário deve possuir capital social mínimo de R$ 100.000,00 (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 6º, III). O MTE fiscaliza se o prazo de 180 dias foi extrapolado, o que caracterizaria vínculo empregatício direto com a tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 10, ğ 6º).

Em termos simples: É quando você é contratado por uma agência para trabalhar em outra empresa por um tempo curto, como em épocas de Natal (BRASIL, LEI 6.019/1974).

5.6 Teletrabalho/trabalho remoto e híbrido

Como funciona na prática: A prestação de serviços ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação (BRASIL, 1943, art. 75-A).

Como deveria funcionar segundo a lei: O regime deve constar expressamente no contrato individual de trabalho (BRASIL, 1943, art. 75-C). A lei prevê a possibilidade de alteração entre regime presencial e teletrabalho (BRASIL, 1943).

Tabela 10 Direitos e Deveres Teletrabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Respeito à jornada acordada (BRASIL, 1943)	Responsabilidade por equipamentos e infraestrutura (BRASIL, 1943, art. 75-D)
Direito à desconexão (BRASIL, 1943)	Controle de produtividade e entrega (BRASIL, 1943)

O contratante deve definir as regras de reembolso de despesas com internet e energia (BRASIL, 1943, art. 75-D).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização foca no controle de jornada e na saúde do trabalhador remoto (MTE, 2026b). O registro da modalidade deve ser atualizado no eSocial (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É o famoso "home office", onde o trabalho é feito de casa usando computador e internet (BRASIL, 1943).

5.7 Trabalhador avulso

Como funciona na prática: O trabalhador presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício permanente, mas com intermediação de órgão gestor ou sindicato (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Como deveria funcionar segundo a lei: Há igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador avulso (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XXV).

Tabela 11 Direitos e Deveres Trabalhador Avulso. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Igualdade de direitos com o vínculo permanente (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XXV)	Intermediação obrigatória por órgão gestor (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)	Recolhimento de contribuições (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O contratante deve assegurar a segurança do trabalho no local da prestação (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização ocorre nos portos e terminais através da Auditoria-Fiscal do Trabalho (MTE, 2026b). O recolhimento previdenciário é monitorado para garantir a aposentadoria do avulso (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Em termos simples: É o trabalhador (comum em portos) que não tem um único patrão, mas trabalha para vários através de um sindicato ou órgão (BRASIL, LEI 13.467/2017).

5.8 Trabalhador doméstico

Como funciona na prática: Pessoa que presta serviços de natureza não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial (BRASIL, LC 150/2015).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei Complementar 150/2015. É permitida a contratação por prazo determinado para necessidades transitórias, com limite de 2 anos (BRASIL, LC 150/2015, art. 4º, II e Parágrafo único).

Tabela 12 Direitos e Deveres Doméstico. *Fonte: (BRASIL, LC 150/2015).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Férias proporcionais ao regime parcial (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º)	Registro em CTPS e eSocial (BRASIL, LC 150/2015)
Contrato de experiência de até 90 dias (BRASIL, LC 150/2015, art. 5º)	Pagamento de salário e encargos (BRASIL, LC 150/2015)

O contratante deve observar a limitação de horas suplementares a 1 hora diária no regime parcial (BRASIL, LC 150/2015, art. 3º, ğ 2º).

Como o Estado enxerga e age: O controle é rigorosamente feito via eSocial Doméstico (ESOCIAL, 2026). A falta de registro gera multas administrativas e reconhecimento de vínculo em juízo (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quem trabalha na casa das pessoas, como faxineiras ou cuidadores, com direitos específicos garantidos por lei (BRASIL, LC 150/2015).

5.9 Trabalhador rural

Como funciona na prática: Trabalhador que presta serviços em propriedade rural, com atividades ligadas à agricultura ou pecuária (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XXI).

Como deveria funcionar segundo a lei: Possui prazo prescricional de cinco anos para créditos resultantes das relações de trabalho, limitado a dois anos após a extinção do contrato (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XXI).

Tabela 13 Direitos e Deveres Rural. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Prazo prescricional de 5 anos (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XXI)	Registro do vínculo empregatício (BRASIL, 1943)
Normas de saúde e segurança (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XVII)	Pagamento de remuneração legal (BRASIL, 1943)

O contratante deve fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados ao campo (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 1º, XVII).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho realiza inspeções em fazendas para combater o trabalho análogo ao escravo e verificar a segurança (MTE, 2026b).

Em termos simples: É o trabalhador do campo, que tem regras de tempo para cobrar seus direitos na justiça semelhantes aos urbanos (BRASIL, LEI 13.467/2017).

5.10 Estágio

Como funciona na prática: Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho profissional (BRASIL, 1943). Não gera vínculo empregatício se cumprir a lei.

Como deveria funcionar segundo a lei: Deve haver obrigatoriamente um termo de compromisso entre estudante, instituição de ensino e empresa (BRASIL, 1943). Exige-se a frequência escolar comprovada (BRASIL, 1943).

Tabela 14 Direitos e Deveres Estágio. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do estagiário	Deveres (estagiário e empresa)
Bolsa-auxílio e auxílio-transporte (BRASIL, 1943)	Frequência escolar comprovada (BRASIL, 1943)
Recesso remunerado (BRASIL, 1943)	Supervisão por profissional da área (BRASIL, 1943)

A empresa concedente deve designar um supervisor para orientar as atividades do estagiário (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza se o estágio não está sendo usado para substituir empregados regulares (MTE, 2026b). O descumprimento das regras de supervisão ou carga horária caracteriza vínculo de emprego (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É um aprendizado prático para quem estuda; não é um emprego comum, por isso não tem carteira assinada, mas tem bolsa e recesso (BRASIL, 1943).

5.11 Aprendiz

Como funciona na prática: Contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, para formação profissional metódica (BRASIL, 1943, art. 428).

Como deveria funcionar segundo a lei: O contrato extingue-se no termo, quando o aprendiz completa 24 anos ou antecipadamente por desempenho insuficiente, falta grave ou ausência escolar (BRASIL, 1943, art. 433). Menores de 18 anos não sofrem prescrição de prazos (BRASIL, 1943, art. 440).

Tabela 15 Direitos e Deveres Aprendiz. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do aprendiz	Deveres (aprendiz e empresa)
Formação profissional teórica e prática (BRASIL, 1943, art. 428)	Frequência escolar e no curso técnico (BRASIL, 1943, art. 433, III)
Salário mínimo hora (BRASIL, 1943)	Cumprimento do plano de aprendizagem (BRASIL, 1943)

O contratante deve garantir que o aprendiz frequente a escola e o curso de formação (BRASIL, 1943, art. 433, III).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica a cota de aprendizes nas empresas (MTE, 2026b). O registro é feito no eSocial para controle da idade e validade do contrato (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É um emprego para jovens aprenderem uma profissão enquanto estudam, com regras rígidas de escola e curso (BRASIL, 1943).

Limite Mínimo	**Limite Máximo**
5% do quadro de funcionários	15% do quadro de funcionários

Figura 20 Cota de Aprendizagem Legal. *Fonte: (BRASIL, 1943).* A lei estabelece um intervalo percentual obrigatório para a contratação de aprendizes conforme o quadro de pessoal.

Em termos simples: As modalidades de trabalho no Brasil variam desde o emprego fixo (CLT) até formas flexíveis como o intermitente ou educativo como o estágio e a aprendizagem, cada qual com seus prazos e regras de fiscalização pelo MTE (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 6.019/1974); (BRASIL, LC 150/2015).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 6.019/1974) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (MTE, 2026b) * (ESOCIAL, 2026)

6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício

6.1 Trabalhador autônomo

Como funciona na prática: O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços de forma independente, sem subordinação jurídica ao contratante (BRASIL, LEI 10.406/2002). A contratação ocorre geralmente via contrato de prestação de serviços, onde o pagamento é feito por tarefa ou período acordado, e o prestador assume os riscos de sua própria atividade (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal reside no Código Civil, especificamente nos artigos 593 e seguintes, que regulam a prestação de serviço (BRASIL, LEI 10.406/2002). A modalidade deixa de ser legal e passa a ser considerada vínculo empregatício quando presentes a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e, principalmente, a subordinação (BRASIL, 1943, art. 2º).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 16 Direitos e deveres do trabalhador autônomo. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Recebimento do valor acordado pela prestação (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Execução do serviço conforme especificações (BRASIL, LEI 10.406/ 2002)
Autonomia na condução técnica do trabalho (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Pagamento pontual do preço ajustado (BRASIL, LEI 10.406/2002)

O contratante tem o dever de fornecer as informações necessárias para a execução do serviço e efetuar o pagamento nos prazos estipulados no contrato civil (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, com base na Lei 10.593/2002 (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado apura a "pejotização" ou o uso indevido do autônomo para encobrir vínculo, verificando a subordinação real (BRASIL, 1943, art. 2º). As sanções incluem a

anotação retroativa na CTPS, a exigência de verbas trabalhistas e multas previstas no Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o profissional que trabalha por conta própria, como um encanador ou consultor, que emite recibo e não tem chefe mandando em como fazer o serviço, apenas entrega o resultado combinado (BRASIL, LEI 10.406/2002).

6.2 PJ (ME, EPP, Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real)

Como funciona na prática: A contratação ocorre entre duas pessoas jurídicas (B2B), onde a empresa contratada emite nota fiscal para receber pelos serviços (BRASIL, LC 123/2006). A PJ é responsável por sua própria contabilidade, gestão de impostos e emissão de documentos fiscais (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) são regidas pela Lei Complementar 123/2006, que oferece tratamento diferenciado e favorecido (BRASIL, LC 123/2006). O regime de Lucro Presumido, regido pela Lei 9.249/1995, aplica alíquotas sobre a receita bruta presumida, enquanto o Lucro Real tributa o lucro líquido efetivo (BRASIL, LEI 9.249/1995).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 17 Direitos e deveres da Pessoa Jurídica. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Regime único de arrecadação no Simples (BRASIL, LC 123/2006)	Emissão obrigatória de nota fiscal (BRASIL, LC 123/2006)
Preferência em aquisições públicas (BRASIL, LC 123/2006)	Manutenção de escrituração contábil (BRASIL, LC 123/2006)

O contratante deve realizar o pagamento à empresa prestadora e, dependendo do regime, efetuar a retenção de impostos na fonte, como o IRPJ (BRASIL, LEI 9.249/1995).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional fiscalizam o faturamento e a correta enquadramento tributário (BRASIL, LC 123/2006).

A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) atua quando a PJ é usada apenas para mascarar um emprego (pejotização), resultando em responsabilização solidária e pagamento de verbas retroativas (BRASIL, LEI 10.593/2002); (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quando o trabalhador abre uma empresa para prestar serviços para outra empresa, emitindo nota fiscal e pagando seus próprios impostos, sem ter carteira assinada (BRASIL, LC 123/2006).

6.3 MEI (Microempreendedor Individual)

Como funciona na prática: O MEI é um regime simplificado para quem trabalha por conta própria, com pagamento mensal de um valor fixo via DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) (BRASIL, LC 123/2006). O MEI pode ter no máximo um empregado contratado (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei Complementar 123/2006, o MEI possui limite de faturamento anual específico e deve exercer atividades permitidas na lista oficial (BRASIL, LC 123/2006). O descumprimento dos limites de faturamento ou a contratação de mais de um funcionário acarreta o desenquadramento do regime (BRASIL, LC 123/2006).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 18 Direitos e deveres do MEI. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LC 123/2006)	Pagamento mensal do DAS (BRASIL, LC 123/2006)
CNPJ e formalização simplificada (BRASIL, LC 123/2006)	Respeito ao limite de faturamento (BRASIL, LC 123/2006)

O contratante deve exigir a nota fiscal do MEI e garantir que a relação não possua subordinação, para evitar a caracterização de vínculo empregatício (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: O Comitê Gestor do Simples Nacional monitora o faturamento e a regularidade do DAS (BRASIL, LC 123/2006). A Auditoria-Fiscal do Trabalho

(Lei 10.593/2002) intervém se o MEI for utilizado como “funcionário disfarçado”, aplicando multas e exigindo a formalização do vínculo na CTPS (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É o jeito mais fácil de ter um CNPJ para quem trabalha sozinho, pagando um valor fixo por mês para ter direito a aposentadoria e poder emitir nota (BRASIL, LC 123/2006).

6.4 Cooperado

Como funciona na prática: O cooperado é um sócio de uma cooperativa, unindo esforços para prestar serviços a terceiros (BRASIL, LEI 12.690/2012). Ele não é empregado da cooperativa, mas sim um dono do negócio, recebendo a “sobra” dos resultados (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal é a Lei 12.690/2012, que define a cooperativa de trabalho como uma sociedade civil sem fins lucrativos (BRASIL, LEI 12.690/2012). Configura fraude quando a cooperativa é usada apenas para intermediar mão de obra barata, mantendo subordinação direta entre o cooperado e a empresa tomadora (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 19 Direitos e deveres do Cooperado. *Fonte: (BRASIL, LEI 12.690/2012).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Participação nos resultados (sobras) (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Contribuição para o capital social (BRASIL, LEI 12.690/2012)
Gestão democrática da cooperativa (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Cumprimento do estatuto social (BRASIL, LEI 12.690/2012)

O contratante (tomador) deve pagar a cooperativa, que então repassa os valores aos cooperados, evitando dar ordens diretas que caracterizem subordinação (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) fiscaliza se a cooperativa é real ou se é uma “cooperativa de fachada” para fraudar a CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002). Caso comprovada a fraude, o vínculo é reconhecido diretamente com a

empresa tomadora, com a condenação ao pagamento de todas as verbas rescisórias (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quando profissionais se juntam em uma cooperativa para conseguir contratos maiores, dividindo os lucros e administrando a empresa juntos (BRASIL, LEI 12.690/2012).

6.5 Contribuinte individual previdenciário

Como funciona na prática: É a pessoa física que trabalha por conta própria e recolhe a previdência social para garantir aposentadoria e auxílios (BRASIL, LEI 8.212/1991). Inclui autônomos e empresários que não possuem vínculo de emprego (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 8.212/1991, o contribuinte individual deve efetuar o recolhimento mensal da contribuição previdenciária sobre sua renda (BRASIL, LEI 8.212/1991). A falta de recolhimento impede o acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por idade (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 20 Direitos e deveres do Contribuinte Individual. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Acesso a benefícios do INSS (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Recolhimento da guia de previdência (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Contagem de tempo para aposentadoria (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Declaração de rendimentos (BRASIL, LEI 8.212/1991)

O contratante, quando pessoa jurídica, tem o dever de reter a cota previdenciária do autônomo e recolhê-la ao governo (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal fiscaliza a regularidade dos recolhimentos previdenciários (BRASIL, LEI 8.212/1991). A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) atua se a condição de contribuinte individual for usada para esconder um empregado, exigindo a regularização do vínculo e o pagamento do FGTS (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Em termos simples: É o trabalhador que paga o INSS por conta própria para não ficar desamparado na velhice ou em caso de doença (BRASIL, LEI 8.212/1991).

6.6 Trabalho voluntário

Como funciona na prática: É a atividade não remunerada prestada a entidades públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, culturais, educacionais ou assistenciais (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como deveria funcionar segundo a lei: A Lei 9.608/1998 exige a celebração de um termo de adesão entre o voluntário e a entidade (BRASIL, LEI 9.608/1998). O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigações previdenciárias, desde que não haja remuneração salarial (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 21 Direitos e deveres do Voluntário. *Fonte: (BRASIL, LEI 9.608/1998).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante) (BRASIL, 1943)**
Reembolso de despesas autorizadas (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Cumprimento do termo de adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998)
Certificado de atividade voluntária (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atuação sem fins de lucro (BRASIL, LEI 9.608/1998)

A entidade contratante deve formalizar o termo de adesão e garantir que o voluntário não seja utilizado para substituir postos de trabalho remunerados (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) fiscaliza se a entidade está usando "voluntários" para evitar o pagamento de salários (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se houver pagamento disfarçado de "ajuda de custo" ou subordinação típica de emprego, o vínculo é reconhecido com todas as multas da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É trabalhar de graça para ajudar uma ONG ou órgão público, apenas por vontade própria, sem esperar salário no fim do mês (BRASIL, LEI 9.608/1998).

6.7 Trabalho informal

Como funciona na prática: O trabalho informal engloba diversas categorias: empregados e domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem para a previdência, e trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a). Inclui "bicos" e ajuda familiar sem registro (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: Legalmente, a maioria dessas atividades deveria ser formalizada via CTPS ou MEI (BRASIL, 1943); (BRASIL, LC 123/2006). A informalidade é uma irregularidade administrativa e previdenciária, deixando o trabalhador sem proteção social (IBGE, 2026a).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 22 Situação do trabalhador informal. *Fonte: (IBGE, 2026a).*

Garantias (ausentes na informalidade)	**Deveres (negligenciados) (BRASIL, 1943)**
Seguro-desemprego e FGTS (BRASIL, 1943)	Contribuição previdenciária (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Férias remuneradas e 13º salário (BRASIL, 1943)	Registro em carteira de trabalho (BRASIL, 1943)

O contratante informal negligencia o dever legal de registrar o empregado, expondo-se a processos trabalhistas e multas administrativas (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) combate a informalidade através de fiscalizações e multas por falta de registro (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado identifica a informalidade como um problema estrutural, especialmente em regiões como Norte (58,9%) e Nordeste (56,6%) (IBGE, 2026a).

Análise de Perfil e Saúde Mental: A informalidade atinge severamente a população idosa, onde 55,7% trabalham em ocupações informais (IBGE, 2026a). Entre idosos pretos ou pardos, a informalidade sobe para 61,2% (IBGE, 2026a). O rendimento-hora do informal é geralmente menor, sendo que no grupo de 14 a 29 anos é de R$ 13,30 (IBGE, 2026a).

A precariedade do trabalho informal impacta a saúde mental. Trabalhadores informais apresentam riscos elevados de depressão, ansiedade e alcoolismo, com a OMS apontando que

transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados (OLIVEIRA, 2026b). A falta de renda estável e de planos de saúde torna o acesso a cuidados psiquiátricos limitado (OLIVEIRA, 2026b).

Diferenciação Técnica: É fundamental distinguir a "Conta Própria Informal" do "MEI". Enquanto o MEI é formalizado, possui CNPJ, CNAE e paga o DAS (BRASIL, LC 123/2006), o informal não possui qualquer registro legal nem contribui para a previdência (IBGE, 2026a).

Subutilização da Força de Trabalho: O IBGE define a força de trabalho subutilizada como a soma de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial (IBGE, 2026a). A força de trabalho potencial inclui quem procurou trabalho mas não estava disponível, ou quem gostaria de trabalhar mas não procurou (IBGE, 2026a). Esta população é composta majoritariamente por mulheres pretas ou pardas (43,4%) (IBGE, 2026a).

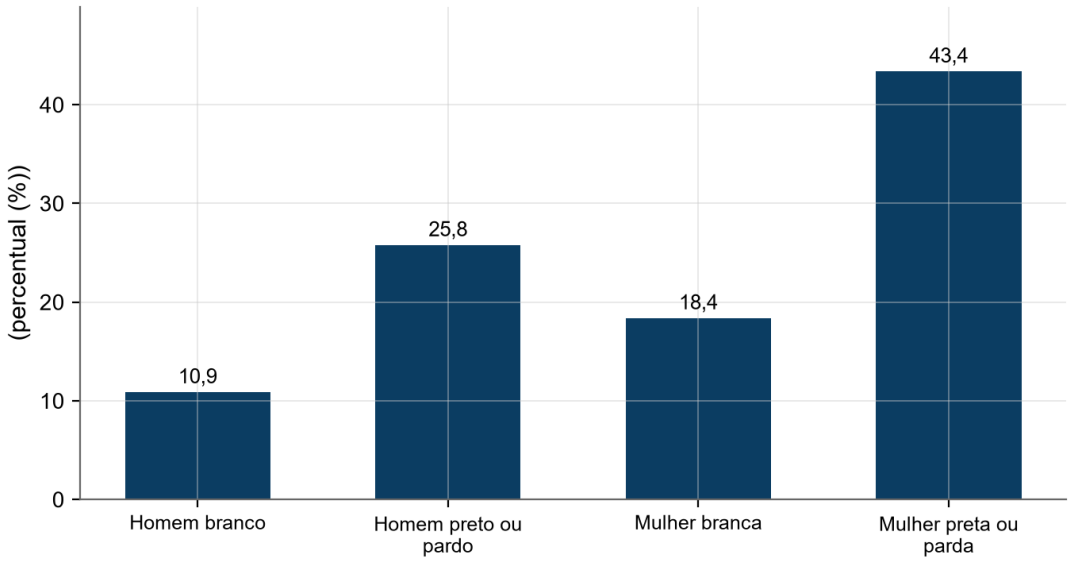


Figura 21 Distribuição da Força de Trabalho Potencial por Sexo e Cor/Raça - 2024. *Fonte: (IBGE, 2026a).* Mulheres pretas ou pardas representam a maior parcela da força de trabalho potencial no Brasil.

Em termos simples: É quem trabalha sem carteira, sem CNPJ e sem pagar INSS, ficando sem qualquer garantia se ficar doente ou for demitido (IBGE, 2026a).

6.8 Serviço via aplicativos/plataformas

Como funciona na prática: O prestador utiliza uma plataforma digital para conectar-se a clientes, recebendo pagamentos por corrida ou entrega (IBGE, 2026a). A relação é mediada por algoritmos que definem a distribuição do trabalho e a remuneração (IBGE, 2026a).

Como deveria funcionar segundo a lei: Atualmente, a maioria é tratada como autônomo (BRASIL, LEI 10.406/2002), mas há discussões jurídicas sobre a subordinação algorítmica. Se a plataforma exerce controle rigoroso sobre preços, rotas e punições, pode-se argumentar a existência de vínculo (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres:

Tabela 23 Direitos e deveres no trabalho via plataforma. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Recebimento por serviço concluído (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Manutenção de veículo/ equipamento (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Liberdade de conexão/ desconexão (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Cumprimento dos termos de uso (BRASIL, LEI 10.406/2002)

A plataforma tem o dever de processar os pagamentos e fornecer a interface tecnológica para a prestação do serviço (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho (Lei 10.593/2002) monitora a natureza dessas relações para evitar a precarização extrema (BRASIL, LEI 10.593/2002). A Receita Federal observa a tributação desses rendimentos como pessoa física ou MEI (BRASIL, LC 123/2006).

Em termos simples: É o motorista de app ou entregador que usa o celular para achar clientes, sendo dono do seu tempo, mas dependendo totalmente do aplicativo para trabalhar (IBGE, 2026a).

6.9 Comparativo de Informalidade e Subutilização

Para compreender a magnitude da informalidade, é necessário observar a série histórica da taxa composta de subutilização, que reflete a precariedade do mercado. (IBGE, 2026a)

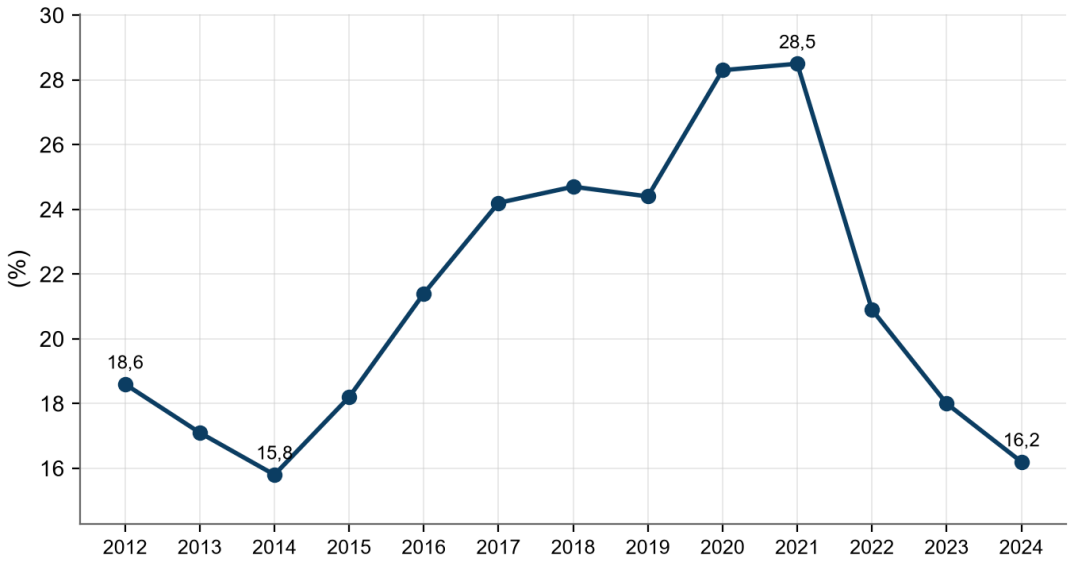


Figura 22 Taxa Composta de Subutilização da Força de Trabalho - Brasil. *Fonte: (IBGE, 2026a).*
A subutilização atingiu seu pico em 2021, apresentando queda gradual até 2024.

Em termos simples: Trabalhar sem vínculo ou em situações precárias significa que a pessoa não tem a segurança de um salário fixo nem a proteção do governo para o futuro, sendo mais comum entre mulheres e pessoas negras (IBGE, 2026a).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, LEI 9.249/1995) * (OLIVEIRA, 2026b) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, LEI 10.593/2002)

7. PJ versus CLT: comparação objetiva

A contratação via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) caracteriza-se pela admissão, assalariamento e direção da prestação pessoal de serviço, assumindo a empresa os riscos da atividade econômica (BRASIL, 1943, art. 2º). Já a atuação como Pessoa Jurídica (PJ) é legal quando há autonomia na prestação dos serviços (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a). A "pejotização" configura fraude quando a contratação PJ é utilizada para mascarar a relação de emprego, especialmente quando comprovada a subordinação do trabalhador (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).

Tabela 24 Comparativo de Direitos e Custos CLT vs PJ. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 8.036/1990), (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Item	**Regime CLT**	**Regime PJ**
FGTS	Depósito obrigatório mensal (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Não possui (BRASIL, LEI 8.036/1990)
Férias e 13º	Direitos garantidos por lei (BRASIL, 1943)	Negociados em contrato (BRASIL, 1943)
INSS	Recolhimento patronal e do empregado (BRASIL, 1943)	Recolhimento via DAS ou guia própria (BRASIL, LC 123/2006)
Aviso Prévio	Mínimo de 30 dias para contratos mensais (BRASIL, 1943, art. 487)	Conforme cláusula contratual (BRASIL, 1943)
Horas Extras	Pagas conforme jornada excedente (BRASIL, 1943)	Não aplicável; remuneração por entrega/hora (BRASIL, 1943)
Risco Empresa	Alto risco de vínculo trabalhista se houver subordinação (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)	Baixo risco se houver autonomia real (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)

A redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, eleva em aproximadamente 10% o custo da hora trabalhada para a empresa no regime CLT (G1, 2026l).

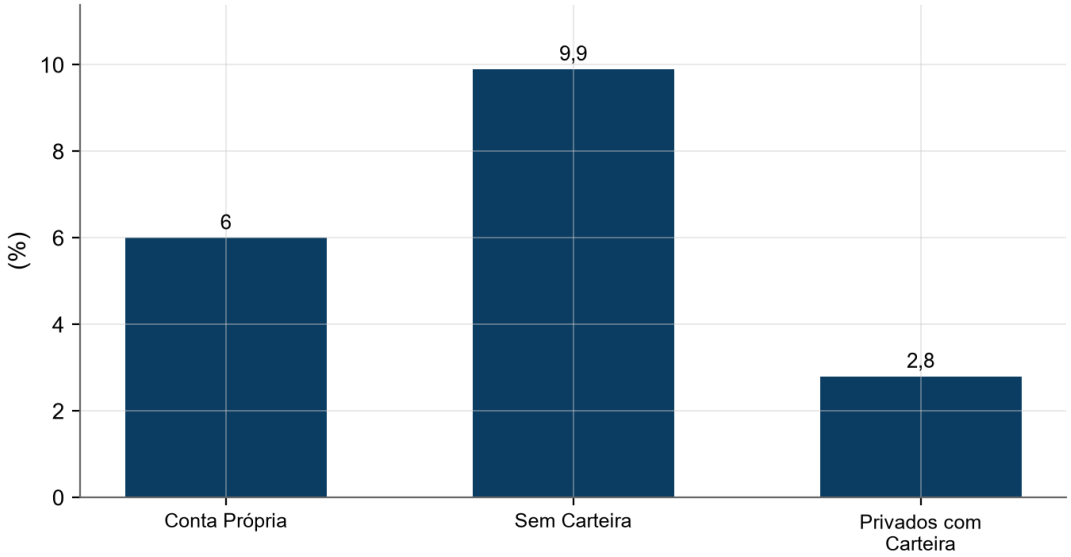


Figura 23 Crescimento Real da Renda no T1 2026 por Categoria. *Fonte: (IPEA, 2026b).* Trabalhadores sem vínculo formal apresentaram maior crescimento real de renda no início de 2026.

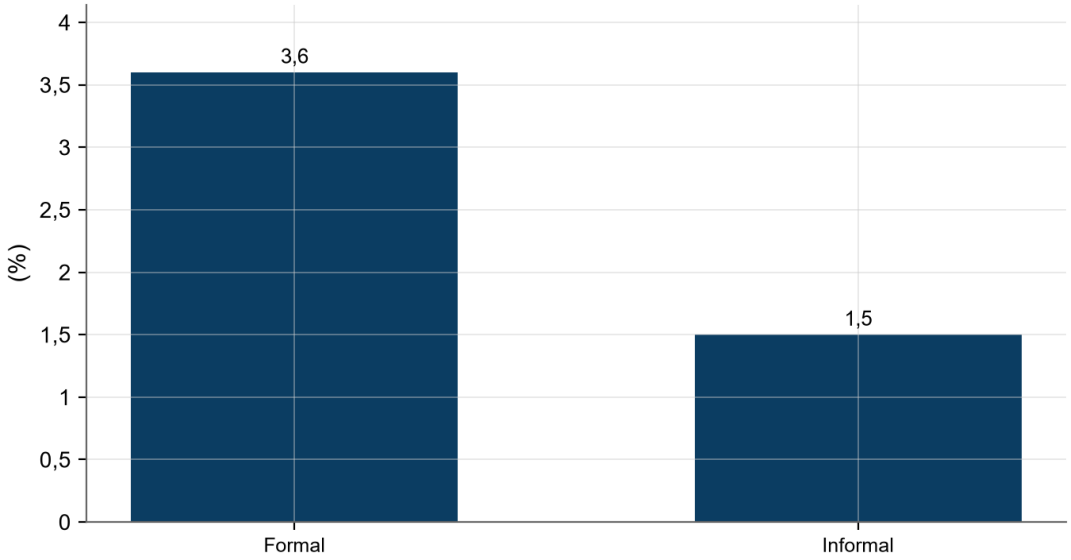


Figura 24 Expansão de Ocupados em 12 Meses. *Fonte: (IPEA, 2026b).* O emprego formal cresceu mais do que o dobro do setor informal no período analisado.

A categoria "sem carteira" é heterogênea e não se confunde apenas com "conta própria" ou MEI (IBGE, 2026a). Ela engloba empregados e domésticos sem registro, trabalhadores por conta própria que não contribuem para a previdência, MEIs (que possuem o DAS, mas não vínculo empregatício) e trabalhadores familiares auxiliares (IBGE, 2026a). Essa distinção é

crucial, pois a informalidade estrutural afeta a renda: em 2024, a população branca recebia rendimento-hora de R$ 24,6, enquanto a preta ou parda recebia R$ 15,0 (IBGE, 2026a).

A reforma tributária, via EC 132/2023 e LC 214/2025, institui o IBS e a CBS sob o princípio da neutralidade para evitar distorções na organização da atividade econômica (BRASIL, EC 132/2023), (BRASIL, LC 214/2025). O cronograma de transição impactará a apuração e o recolhimento de impostos para microempresas e MEIs (BRASIL, LC 123/2006), (BRASIL, LC 214/2025).

CLT	**PJ**
Custo: Salário + Encargos (FGTS/INSS)	Custo: Valor bruto negociado
Direitos: Proteção legal integral	Direitos: Autogestão previdenciária
Risco: Baixo para o trabalhador	Risco: Alto para a empresa (fraude)

Figura 25 Resumo Estrutural: CLT vs PJ. *Fonte: (BRASIL, 1943); (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).* A CLT oferece estabilidade e benefícios, enquanto o PJ oferece maior flexibilidade e menor custo imediato para a empresa.

Em termos simples: A CLT é como um "pacote completo" onde a empresa paga mais, mas o trabalhador tem seguro (FGTS), férias e 13º (BRASIL, 1943). O PJ é uma relação entre duas empresas: o trabalhador ganha mais no bruto, mas precisa pagar seu próprio INSS e não tem as garantias da lei trabalhista (BRASIL, LC 123/2006). Se o PJ tiver que obedecer ordens como um empregado, a justiça pode dizer que é fraude e obrigar a empresa a pagar tudo retroativo (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).

Fontes consultadas: * (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a) * (G1, 2026l) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (IBGE, 2026a) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (IPEA, 2026b) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 214/2025) * (BRASIL, EC 132/2023)

8. MEI e trabalho informal

O Microempreendedor Individual (MEI) é um regime simplificado de formalização para trabalhadores autônomos, instituído para promover a inclusão produtiva (SENADO FEDERAL, 2026c). O regime permite que o profissional atue com CNPJ, emitindo notas fiscais via portal e possuindo autonomia de horários (BRASIL, LC 123/2006).

8.1 Tributação e Vantagens do MEI

A principal vantagem do MEI é o custo mensal fixo e baixo, consolidado no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) (BRASIL, 2026a). Em janeiro de 2026, a composição do DAS é a seguinte:

Tabela 25 Composição do DAS MEI 2026. *Fonte: (BRASIL, 2026a).*

Componente	**Valor Mensal**	**Base de Cálculo / Regra**
INSS	R$ 81,05	5% do salário-mínimo de R$ 1.621,00 (BRASIL, 2026a)
ISS	R$ 5,00	Para contribuintes de serviços (BRASIL, 2026a)
ICMS	R$ 1,00	Para contribuintes de comércio/ indústria (BRASIL, 2026a)
INSS (Transportador)	R$ 194,52	12% do salário-mínimo de R$ 1.621,00 (BRASIL, 2026a)

O MEI é preferido em relação à PJ comum ou CLT devido à baixa burocracia e dispensa de obrigações como a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e a declaração de ausência de fato gerador para o FGTS (BRASIL, LC 123/2006). Contudo, ao optar pelo MEI, o trabalhador abre mão de direitos do vínculo empregatício, como FGTS, aviso prévio, horas extras, adicional noturno, multa rescisória e estabilidade (BRASIL, LC 123/2006).

8.2 Limites de Faturamento e Evolução Legislativa

O teto de faturamento anual do MEI permaneceu em R$ 81.000,00 desde 2016 (SENADO FEDERAL, 2026c). O PLP 186/2026, aprovado pelo Senado, prevê a elevação gradual deste limite e a possibilidade de perdão de débitos com a União (SENADO FEDERAL, 2026c).

Tabela 26 Evolução do Teto de Faturamento MEI. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026c).*

Ano	**Limite Anual**	**Limite Mensal (Início de Atividade)**
2016 a 2026	R$ 81.000,00	R$ 6.750,00 (BRASIL, 2026a)
2027	R$ 110.000,00	R$ 9.166,67 (SENADO FEDERAL, 2026c)
2028	R$ 140.000,00	R$ 11.666,67 (SENADO FEDERAL, 2026c)

O novo projeto também amplia a contratação de empregados de um para até dois (SENADO FEDERAL, 2026c).

8.3 Benefícios Previdenciários e Riscos

O MEI garante cobertura previdenciária para incapacidade, idade avançada, encargos familiares e morte (BRASIL, LEI 8.213/1991). Os benefícios incluem auxílio-doença e aposentadoria, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, a menos que haja complementação da contribuição (BRASIL, LC 123/2006). A inadimplência do DAS resulta na não contagem da competência para fins de carência (BRASIL, LC 123/2006).

O trabalho informal caracteriza-se pela ausência de registro e contribuição, deixando o trabalhador desprotegido contra riscos ambientais e incapacidades (BRASIL, LEI 8.212/1991). Programas como o Seguro Defeso protegem pescadores em períodos de entressafra por até 120 dias (BRASIL, LEI 8.213/1991).

MEI Formalizado	Trabalho Informal
CNPJ e Nota Fiscal (BRASIL, LC 123/ 2006)	Sem registro legal (BRASIL, LEI 8.212/ 1991)
Aposentadoria por idade (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Sem cobertura INSS (BRASIL, LEI 8.213/1991)
Auxílio-doença (BRASIL, LEI 8.213/ 1991)	Sem FGTS (BRASIL, LC 123/2006)
Custo fixo mensal (BRASIL, 2026a)	Risco de desamparo total (BRASIL, LEI 8.212/1991)

Figura 26 Comparativo de Direitos e Riscos. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).* O MEI oferece proteção previdenciária básica e legalidade, enquanto o informal carece de qualquer garantia social.

8.4 Reforma Tributária

A Lei Complementar 214/2025 institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), baseados no princípio da neutralidade para evitar distorções econômicas (BRASIL, LC 214/2025).

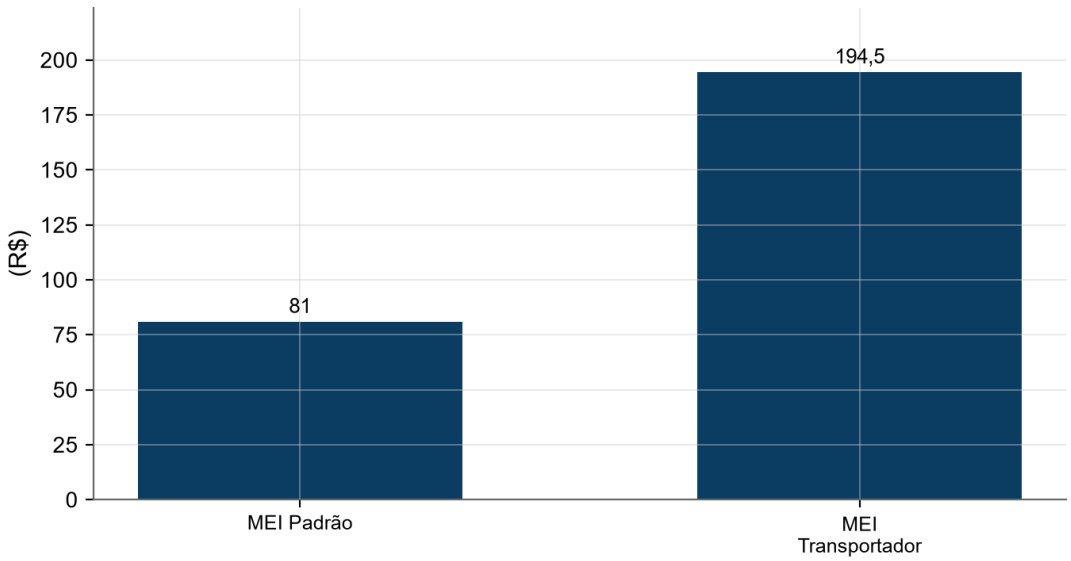


Figura 27 Custo Previdenciário Mensal MEI 2026. *Fonte: (BRASIL, 2026a).* O transportador autônomo de cargas possui uma alíquota de INSS superior (12%) ao MEI padrão (5%).

Em termos simples: O MEI é um jeito barato e fácil de ter empresa e pagar o INSS para ter direito a aposentadoria e auxílio-doença, pagando um valor fixo por mês (DAS) (BRASIL,

2026a). Quem trabalha na informalidade não paga nada, mas fica sem qualquer proteção do governo se ficar doente ou envelhecer (BRASIL, LEI 8.213/1991).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LC 123/2006, 2006) * (BRASIL, LEI 8.213/1991, 1991) * (BRASIL, LEI 8.212/1991, 1991) * (BRASIL, LC 214/2025, 2025) * (BRASIL, 2026a, 2026) * (SENADO FEDERAL, 2026c, 2026)

9. Previdência e tributos do trabalhador

A Seguridade Social brasileira é composta por um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social (BRASIL, LEI 8.212/1991). A Previdência Social, especificamente, opera mediante contribuição para garantir a manutenção do beneficiário em casos de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte (BRASIL, LEI 8.213/1991).

9.1 Regimes de Contribuição Previdenciária

O custeio da previdência varia conforme a categoria do trabalhador. Para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a contribuição é calculada sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). No caso do trabalhador doméstico, o recolhimento ocorre via documento único, incluindo a contribuição do segurado (8% a 11%), a patronal (8%), o seguro contra acidentes de trabalho (0,8%) e o FGTS (8%) (BRASIL, LC 150/2015).

Para contribuintes individuais, como empresários, autônomos e facultativos, a alíquota geral é de 20% sobre o salário-de-contribuição (BRASIL, LEI 8.212/1991). O Microempreendedor Individual (MEI) possui regime diferenciado, sendo que a inadimplência do recolhimento impede a contagem da competência para fins de carência (BRASIL, LC 123/2006).

Tabela 27 Alíquotas de contribuição para empregados (atualização 1998). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Salário-de-contribuição	**Alíquota (%)**	**Fonte**
Até R$ 324,45	8,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 324,46 até R$ 540,75	9,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)
De R$ 540,76 até R$ 1.081,50	11,00%	(BRASIL, LEI 8.212/1991)

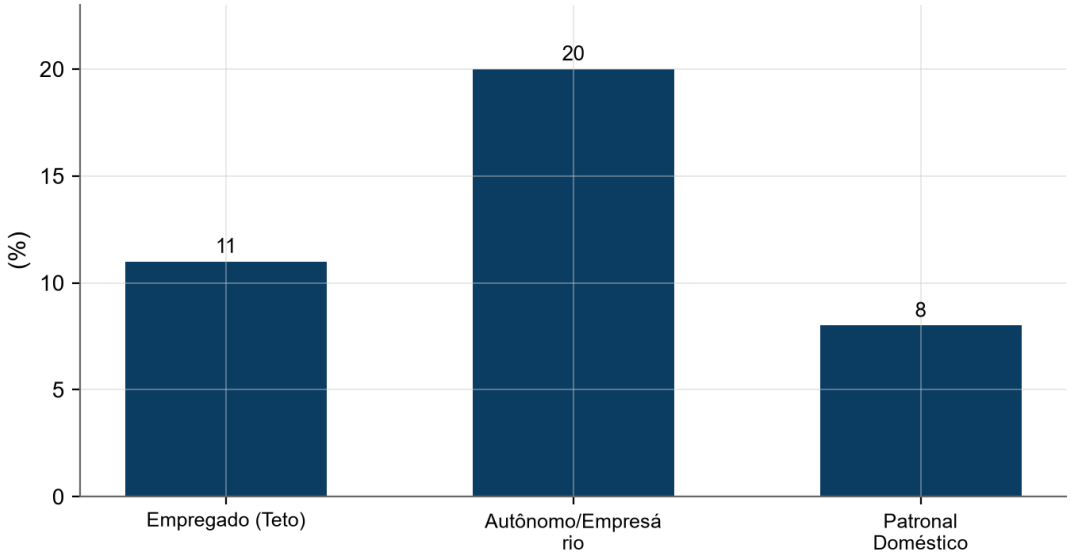


Figura 28 Alíquotas Previdenciárias por Categoria. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).* A alíquota para contribuintes individuais (autônomos) é a mais elevada entre as categorias citadas.

9.2 Carência e Regras de Transição

A carência para aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial seguiu uma escala progressiva de meses de contribuição exigidos conforme o ano de requerimento (BRASIL, LEI 8.213/1991). Esta progressão iniciou-se em 60 meses em 1991 e atingiu o patamar de 180 meses em 2012 (BRASIL, LEI 8.213/1991).

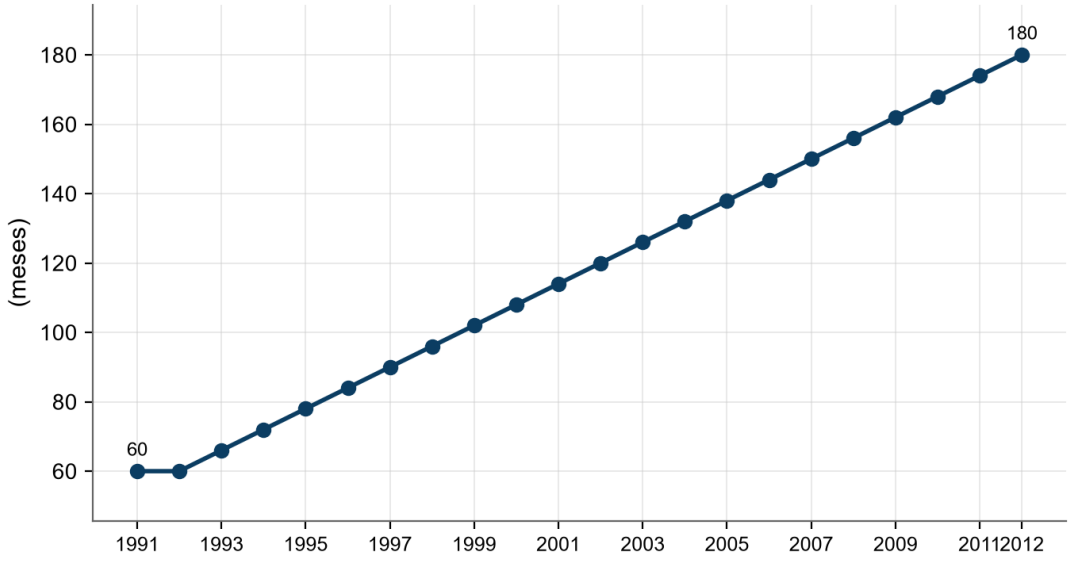


Figura 29 Evolução da Carência Exigida (1991-2012). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* A carência cresceu linearmente até estabilizar em 180 meses a partir de 2012.

A Reforma da Previdência (EC 103/2019) alterou o sistema previdenciário, estabelecendo que a aposentadoria concedida com tempo de contribuição de cargo ou emprego público acarreta o rompimento do vínculo gerador desse tempo (BRASIL, EC 103/2019).

9.3 Reforma Tributária e Novos Impostos

A Reforma Tributária, instituída pela EC 132/2023 e regulamentada pela LC 214/2025, cria novos tributos baseados no princípio da neutralidade para evitar distorções no consumo e na organização econômica (BRASIL, LC 214/2025).

Os novos tributos são: 1. Imposto sobre Bens e Serviços (IBS): competência compartilhada entre Estados, Municípios e Distrito Federal (BRASIL, LC 214/2025). 2. Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS): competência da União (BRASIL, LC 214/2025).

Esses tributos incidem sobre operações com bens (móveis, imóveis, materiais ou imateriais) e serviços (BRASIL, LC 214/2025). A gestão do IBS é coordenada por um Comitê Gestor, cujas decisões podem ser objeto de conflitos entre entes federativos (BRASIL, EC 132/2023).

Em termos simples: O INSS é o seguro do trabalhador; quem é CLT tem desconto no salário, enquanto o autônomo paga por conta própria (geralmente 20%). A carência para se aposentar subiu ao longo dos anos até chegar a 15 anos (180 meses) em 2012 (BRASIL, LEI 8.213/1991). Já a reforma dos impostos está trocando tributos antigos pelo IBS e CBS para simplificar a cobrança sobre produtos e serviços (BRASIL, LC 214/2025).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, EC 103/2019) * (BRASIL, EC 132/2023) * (BRASIL, LC 214/2025)

10. Trabalho por plataformas digitais

O trabalho por meio de plataformas digitais no Brasil abrange a utilização de aplicativos para a obtenção de clientes e prestação de serviços (IBGE, 2026b). Em 2025, aproximadamente 2 milhões de pessoas utilizaram essas plataformas como principal fonte de renda, o que representa 1,9% do total de ocupados no país (IBGE, 2026g).

Perfil dos Trabalhadores (BRASIL, 1943)

A força de trabalho plataformizada é composta por 51,2% de homens e 48,8% de mulheres (IBGE, 2026b). Quanto à escolaridade, 61,3% possuem nível médio completo ou superior incompleto (IBGE, 2026b). No que tange à categoria de emprego, a maioria atua por conta própria, representando 77,1% dos trabalhadores (IBGE, 2026b).

As atividades distribuem-se entre quatro tipos principais de plataformas (IBGE, 2026b): * Transporte particular de passageiros (exclusive táxi): 47,2% ou 704 mil pessoas (IBGE, 2026b). * Entrega de comida e produtos: 39,5% ou 589 mil pessoas (IBGE, 2026b). * Aplicativos de táxi: 13,9% ou 207 mil pessoas (IBGE, 2026b). * Prestação de serviços gerais ou profissionais: 13,2% ou 197 mil pessoas (IBGE, 2026b).

Dinâmica de Dependência e Controle (BRASIL, 1943)

Existe disparidade no grau de dependência entre as categorias (IBGE, 2026b). Trabalhadores de transporte de passageiros e entregadores apresentam os maiores níveis de subordinação à plataforma (IBGE, 2026b). Em contrapartida, profissionais de serviços gerais possuem maior autonomia (IBGE, 2026b).

A dependência manifesta-se no controle de valores e prazos (IBGE, 2026b). No transporte particular de passageiros, 97,3% dos trabalhadores afirmam que o valor da tarefa é determinado pelo aplicativo (IBGE, 2026b). Para entregadores, esse índice é de 84,3%, enquanto para taxistas é de 79,9% (IBGE, 2026b). Já nos serviços gerais, apenas 31,9% dependem da plataforma para a definição de valores (IBGE, 2026b).

A jornada de trabalho também sofre influência digital (IBGE, 2026b). No transporte particular, 63,2% são influenciados por bônus e promoções, 42,3% por ameaças de punições ou bloqueios e 29,2% por sugestões de turnos (IBGE, 2026b). Apesar disso, 83,8% desses profissionais relatam ter a possibilidade de escolher dias e horários de forma independente (IBGE, 2026b).

Tabela 28 Ciclo de dependência no trabalho plataformizado. *Fonte: (IBGE, 2026b).*

Etapa do Ciclo	**Transporte Particular (exclusive táxi)**	**Entregadores**	**Serviços Gerais (BRASIL, 1943)**
Definição de Valor	97,3% (IBGE, 2026b)	84,3% (IBGE, 2026b)	31,9% (IBGE, 2026b)
Escolha de Clientes	87,2% (IBGE, 2026b)	85,3% (IBGE, 2026b)	35,8% (IBGE, 2026b)
Prazo da Tarefa	67,5% (IBGE, 2026b)	80,0% (IBGE, 2026b)	27,8% (IBGE, 2026b)
Forma de Pagamento	82,9% (IBGE, 2026b)	84,3% (IBGE, 2026b)	28,8% (IBGE, 2026b)

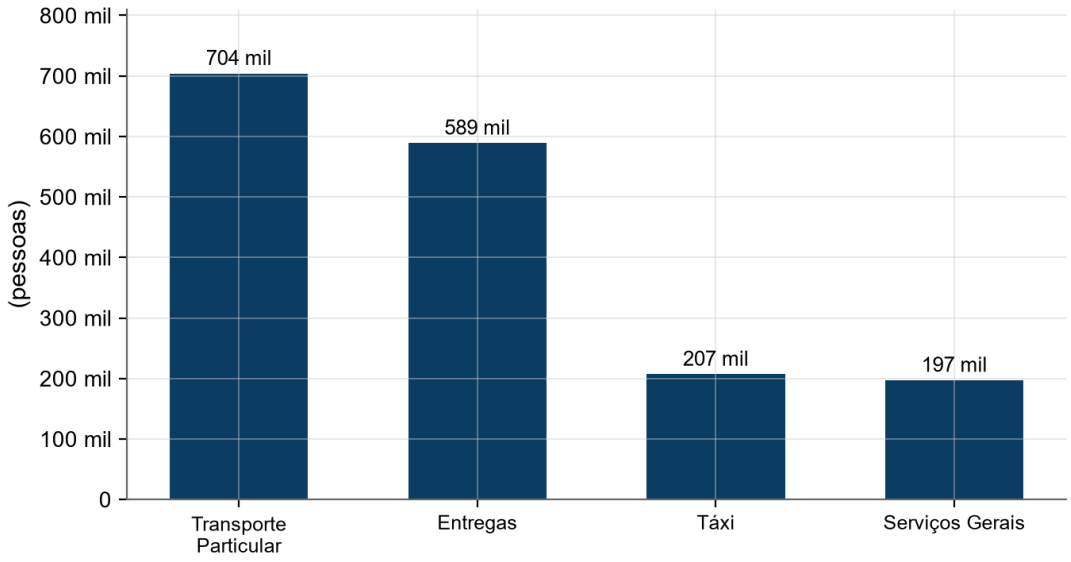


Figura 30 Volume de Trabalhadores por Tipo de Aplicativo. *Fonte: (IBGE, 2026b).* O transporte particular de passageiros é a atividade predominante entre os trabalhadores plataformizados.

Situação Jurídica e Previdenciária A proteção social é limitada para este grupo (IBGE, 2026b). Apenas 22,3% dos plataformizados contribuem para institutos de previdência, enquanto entre os não plataformizados esse índice sobe para 39,8% (IBGE, 2026b). O rendimento médio mensal real dos plataformizados é de R$ 1.784,00, valor inferior aos R$ 2.210,00 recebidos por quem não utiliza plataformas (IBGE, 2026b).

A relação de emprego, nos termos da CLT, exige que o empregador assuma os riscos da atividade econômica e dirija a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2o). A

discussão jurídica atual gira em torno da subordinação algorítmica, onde a plataforma organiza o acesso a clientes e avalia as atividades (IBGE, 2026b).

Em termos simples: Trabalhar por aplicativo no Brasil significa, para a maioria, ser um "patrão de si mesmo" no papel, mas ter o salário e os clientes controlados por um robô, especialmente para motoristas e entregadores (IBGE, 2026b). Além disso, a maioria não paga a previdência, ficando desprotegida em caso de doença ou velhice (IBGE, 2026b).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2026b) * (IBGE, 2026g) * (BRASIL, 1943)

11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026

O cenário legislativo de 2026 é marcado por intensas discussões sobre a redução da jornada de trabalho e a regulação de novas modalidades de contratação, especialmente as vinculadas a plataformas digitais e a prática de pejotização (G1, 2026d). O Poder Executivo e o Legislativo buscam equilibrar a proteção social do trabalhador com a sustentabilidade econômica das empresas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Tabela 29 Principais proposições em tramitação. *Fonte: (SENADO FEDERAL, 2026c), (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025), (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022).*

Proposição	**Ementa Resumida**	**Situação**	**Apoio**	**Prejudicado**
PLP 186/2026	Aumento do teto para MEI e perdão de dívidas (SENADO FEDERAL, 2026c)	Aprovado no Senado, segue para sanção (SENADO FEDERAL, 2026c)	Microempreendedores Individuais (SENADO FEDERAL, 2026c)	Arrecadação tributária imediata (SENADO FEDERAL, 2026c)
PL 2911/2025	Obrigatoriedade de pontos de apoio para trabalhadores de plataformas (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Entregadores e motoristas de app (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)	Empresas de plataformas digitais (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025)

Proposição	Ementa Resumida	Situação	Apoio	Prejudicado
PL 2768/2022	Organização e operação de plataformas digitais de serviços (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Reguladores e trabalhadores (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)	Operadoras de aplicativos (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)

11.1 Tramitação da PEC do Fim da Escala 6x1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a jornada 6x1 e reduzir a carga horária semanal teve tramitação acelerada no Congresso Nacional (G1, 2026d).

Tabela 30 Tramitação da PEC do Fim da Escala 6x1. *Fonte: (G1, 2026d), (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).*

Etapa	Descrição	Status/Resultado
1. Votação no Senado	Aprovação por 75 votos a favor e 1 contrário em dois turnos (G1, 2026d)	Aprovada (G1, 2026d)
2. Votação na Câmara	Aprovação em dois turnos da jornada máxima de 40 horas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Aprovada (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)
3. Promulgação	Ato final para entrada em vigor da mudança constitucional (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)	Promulgada (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b)

11.2 Cenário Pós-Aprovação: Fim da Escala 6x1 e Redução da Jornada

Com a promulgação da Emenda, a estrutura da jornada de trabalho no Brasil sofre alterações profundas e progressivas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Funcionamento da Jornada e Folgas A escala 6x1 é extinta, garantindo-se agora dois dias de descanso remunerado por semana (G1, 2026d). Um desses dias de folga deve ocorrer preferencialmente aos domingos (G1, 2026d). A jornada máxima semanal é reduzida de 44 para 40 horas, com limite de até oito horas diárias de trabalho (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Vigência e Prazos de Implementação A transição ocorre em duas etapas principais após a promulgação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b): 1. **Prazo de 2 meses:** Implementação imediata dos dois dias de descanso semanal remunerado e redução da carga horária para 42 horas semanais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b). 2. **Prazo de 14 meses:** Atingimento da jornada final de 40 horas semanais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Compensação e Proporcionalidade Salarial A mudança garante que não haja diminuição do salário do trabalhador (G1, 2026d). Durante o primeiro ano de transição, acordos ou convenções coletivas podem ampliar a jornada diária para além de 8 horas para viabilizar a carga de 42 horas, desde que respeitados os dois dias de repouso (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Impactos Práticos Para o trabalhador, há um ganho em qualidade de vida e tempo de descanso sem perda financeira (G1, 2026d). Para o empregador, a mudança exige a reorganização de escalas e a gestão de turnos para cobrir a redução da carga horária semanal (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

11.3 O Supremo Tribunal Federal (STF) em 2026

O Judiciário desempenha papel central na definição da legalidade de modelos de contratação flexíveis e na regulação de serviços por aplicativo (STF, 2026c).

Pejotização e Processos nos TRTs O ministro Gilmar Mendes determinou a retirada da suspensão de processos que discutem a licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas (pejotização) na primeira instância e nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) (STF, 2026c). A medida visa combater o "significativo represamento" de ações em fase de instrução e produção de provas (STF, 2026b).

Na prática, isso permite que denúncias e ações trabalhistas voltem a tramitar normalmente nos juízos de primeiro grau e TRTs (STF, 2026b). No entanto, após o julgamento nos

TRTs, os processos devem ser suspensos novamente até que o STF fixe a tese vinculante definitiva sobre o Tema 1.389 (STF, 2026b). Empresas que utilizam o modelo PJ enfrentam agora a retomada do risco jurídico imediato nas instâncias ordinárias (STF, 2026c).

Pauta do Plenário: Aplicativos e Fretamento Em outubro de 2026, o STF analisa o Recurso Extraordinário (RE) 1506410, que discute a validade de lei de Minas Gerais sobre o fretamento de ônibus por aplicativos (STF, 2026a). A lei mineira exige que o serviço ocorra em modalidade de "circuito fechado", com a mesma lista de passageiros em todo o trajeto, afetando diretamente modelos de negócio como o da empresa Buser (STF, 2026a). O desfecho definirá a legalidade de restrições estaduais a modelos de transporte disruptivos (STF, 2026a).

11.4 Flexibilização do Trabalho no Legislativo e Judiciário

Existe uma tensão evidente entre as propostas de flexibilização do Legislativo e as decisões de regulação do Judiciário (STF, 2026b).

Campo Legislativo As proposições podem ser divididas em dois eixos opostos:

- **Medições de Flexibilização:** Focam na ampliação de modelos menos onerosos para as empresas. Destaca-se o PLP 186/2026, que amplia o teto do MEI e perdoa dívidas, facilitando a manutenção de trabalhadores sob a modalidade de microempreendedor (SENADO FEDERAL, 2026c).
- **Medições de Reforço ou Regulação:** Focam na garantia de direitos mínimos. Exemplos incluem a PEC do fim da escala 6x1 (G1, 2026d), a Convenção 193 da OIT sobre plataformas digitais (CONECTAS, 2026) e o PL 2911/2025, que exige pontos de apoio para trabalhadores de app (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025).

Campo Judiciário O Judiciário atua ora restringindo, ora formalizando a flexibilização. Enquanto o STF permite a retomada de processos de pejotização nos TRTs, combatendo a precarização (STF, 2026b), ele também analisa a validade de leis que restringem a operação de aplicativos de transporte (STF, 2026a). A tensão reside no fato de que, enquanto o Legislativo propõe ampliar o MEI e a autonomia (SENADO FEDERAL, 2026c), o Judiciário mantém a vigilância sobre o vínculo empregatício disfarçado de PJ (STF, 2026c).

Em termos simples: O governo e o Congresso aprovaram o fim daquela escala de trabalhar 6 dias para folgar 1; agora, quem é CLT terá 2 folgas por semana e a jornada vai cair de 44 para 40 horas aos poucos, sem baixar o salário (G1, 2026d). Ao mesmo tempo, o STF mandou os processos de "pejotização" (quando a empresa contrata PJ para fugir da CLT)

voltarem a andar nos tribunais regionais, o que aumenta o risco para empresas que usam esse modelo (STF, 2026c).

Fontes consultadas: * (CONECTAS, 2026) * (STF, 2026a) * (STF, 2026b) * (STF, 2026c) * (G1, 2026d) * (SENADO FEDERAL, 2026c) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2911/2025) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, PL 2768/2022)

12. Riscos e como se proteger

A gestão de riscos no ambiente de trabalho divide-se entre a proteção da integridade física e a conformidade jurídica das modalidades de contratação. Para o trabalhador CLT, a Constituição Federal estabelece a redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de saúde, higiene e segurança (BRASIL, 1988).

12.1 Saúde, Segurança e Equipamentos de Proteção

A empresa é legalmente obrigada a fornecer, de forma gratuita, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservação (BRASIL, 1943). O uso desses equipamentos é obrigatório para os empregados quando as medidas de ordem geral não oferecem proteção completa contra acidentes ou danos à saúde (BRASIL, 1943).

A legislação exige que nenhum EPI seja utilizado sem o certificado de aprovação do modelo expedido pela autoridade competente em segurança e higiene do trabalho (BRASIL, 1943). Além disso, a empresa deve prestar informações detalhadas sobre os riscos da operação e do produto manipulado (BRASIL, LEI 8.213/1991). O descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho constitui contravenção penal punível com multa (BRASIL, LEI 8.213/1991).

12.2 Assédio e Violência no Trabalho

A Lei 14.457/2022 instituiu medidas para a prevenção ao assédio e violência no trabalho, com foco especial no Programa Emprega + Mulheres (BRASIL, LEI 14.457/2022). O programa visa a inserção e manutenção de mulheres no mercado, prevendo apoios à parentalidade, como reembolso-creche e flexibilização de regimes de trabalho (BRASIL, LEI 14.457/2022). A lei também prioriza a qualificação de mulheres hipossuficientes que sejam vítimas de violência doméstica e familiar (BRASIL, LEI 14.457/2022).

12.3 Fraude Trabalhista e Vínculo Empregatício

O risco de fraude manifesta-se frequentemente na tentativa de mascarar a relação de emprego. O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943). No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, a fiscalização trabalhista deve ter natureza prioritariamente orientadora, desde que o risco seja compatível com esse procedimento (BRASIL, LC 123/2006).

Para a proteção do patrimônio, a autonomia das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de segregação de riscos (BRASIL, LEI 10.406/2002). Contudo, em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica para estender as obrigações aos bens particulares de administradores ou sócios (BRASIL, LEI 10.406/2002).

Trabalhador CLT	**Empresa/Empregador**
Risco: Acidentes de Trabalho (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Risco: Multas por falta de Segurança (BRASIL, LEI 8.213/1991)
Proteção: Fornecimento Gratuito de EPI (BRASIL, 1943)	Proteção: Segregação de Riscos via PJ (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Proteção: Seguro contra Acidentes (BRASIL, 1988)	Risco: Reintegração de Empregado CIPA (BRASIL, 1943)
Proteção: Fiscalização do MTE (MTE, 2026b)	Risco: Ações de Vínculo Empregatício (BRASIL, LC 123/2006)

Figura 31 Riscos e Proteções por Modalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943).* Enquanto o CLT foca na proteção física e social do trabalhador, a empresa busca a proteção patrimonial, mas responde penalmente por falhas de segurança.

12.4 Fiscalização e Apoio Jurídico

A fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) através da Inspeção do Trabalho (MTE, 2026b). Os cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho são organizados para garantir a aplicação da lei (BRASIL, LEI 10.593/2002).

Para a resolução de conflitos, existem as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas em empresas ou sindicatos, onde demandas trabalhistas podem ser submetidas para tentativa de acordo antes de chegarem à Justiça do Trabalho (BRASIL, 1943).

Tabela 31 Checklist de Migração de Modalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943); (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Passo	Ação Necessária	Base Legal/Risco
1	Verificar autonomia na prestação do serviço	Evitar vínculo empregatício (BRASIL, 1943)
2	Formalizar contrato de prestação de serviços	Definir obrigações civis (BRASIL, LEI 10.406/ 2002)
3	Analisar a segregação de riscos patrimoniais	Evitar confusão patrimonial (BRASIL, LEI 10.406/2002)
4	Checar obrigações de segurança e EPI	Responsabilidade por danos à saúde (BRASIL, LEI 8.213/1991)

Em termos simples: Se você trabalha com carteira assinada, a empresa deve te dar os equipamentos de segurança de graça e cuidar da sua saúde (BRASIL, 1943). Se você vira PJ, perde essas proteções automáticas, mas a empresa não pode te tratar como empregado (mandar em tudo) para não correr o risco de ter que pagar todos os direitos na justiça depois (BRASIL, 1943).

Fontes consultadas: * (MTE, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 14.457/2022) * (BRASIL, LEI 10.593/2002)

13. Quadro resumo e conclusões

A análise do mercado de trabalho brasileiro revela a coexistência de modelos rígidos de proteção e novas formas de prestação de serviço. O emprego formal apresenta expansão superior ao setor informal, com taxa média de crescimento de 3,6% contra 1,5% nos últimos doze meses até abril (IPEA, 2026b). A taxa de desocupação atingiu seu menor patamar histórico em abril, situando-se em 6,1% (IPEA, 2026b).

Tabela 32 Comparativo de Modalidades de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LC 123/2006), (IBGE, 2026b).*

Modalidade	**Direitos Principais**	**Deveres/Custos**	**Risco Principal**	**Indicação de Uso**
CLT	Salário, férias, FGTS (BRASIL, 1943)	Encargos patronais (BRASIL, 1943)	Risco da atividade econômica é do empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)	Vínculo estável e subordinado (BRASIL, 1943)
MEI	Regime único de arrecadação (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Pagamento de tributos simplificados (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Ausência de garantias CLT (BRASIL, LC 123/2006)	Microempreendedores individuais (BRASIL, LC 123/2006)
Plataformas	Renda variável (IBGE, 2026b)	Custos de manutenção do equipamento (IBGE, 2026b)	Instabilidade de renda e falta de vínculo (IBGE, 2026b)	Complemento de renda ou transição (IBGE, 2026b)

Cenários futuros até 2030 indicam pressões por maior produtividade e eficiência na gestão (G1, 2026l). A transição para a redução da jornada de trabalho (fim da escala 6x1) pode levar empresas a automatizar atividades ou rever unidades menos rentáveis para compensar o

aumento de custos (G1, 2026l). No âmbito tributário, a Lei Complementar 214/2025 estabelece novas regras de créditos e pagamentos para contribuintes (BRASIL, LC 214/2025).

A saúde do trabalhador correlaciona-se diretamente com a renda. Dados da PNS, coletados em 2013 e 2019 (periodicidade quinquenal), mostram que a percepção de saúde "boa ou muito boa" aumenta conforme a faixa salarial (IBGE, 2019).

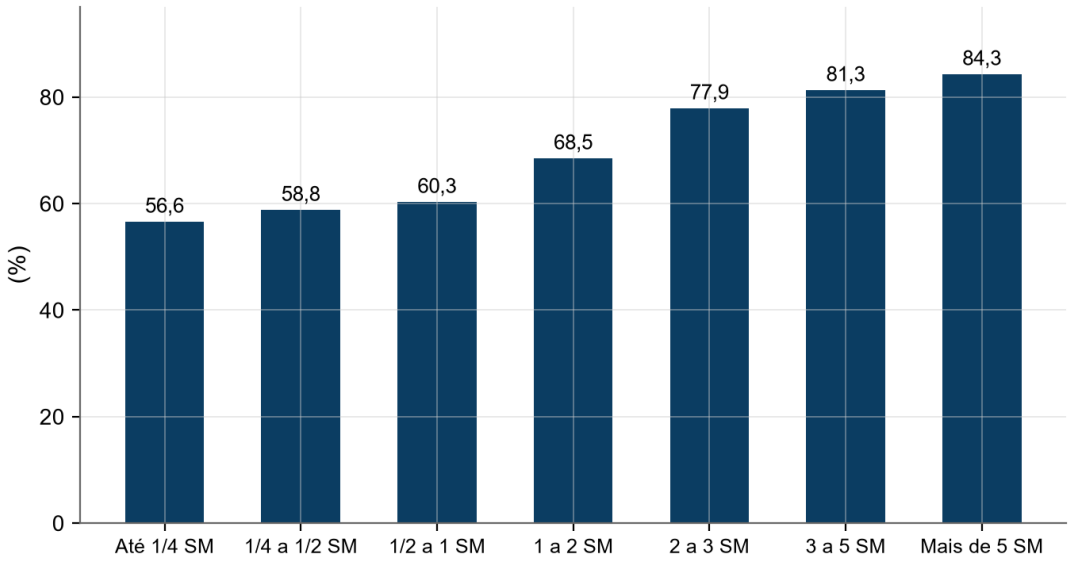


Figura 32 Saúde Autoavaliada Boa ou Muito Boa por Renda (2013 vs 2019). *Fonte: (IBGE, 2019).* A percepção de saúde melhora significativamente à medida que a renda domiciliar per capita aumenta.

As conclusões indicam que a formalidade segue em crescimento (IPEA, 2026b). Contudo, a subutilização da força de trabalho permanece elevada para mulheres de cor ou raça preta ou parda (IBGE, 2026a). O custo de vida, medido pelo Salário Mínimo Necessário, considera que a alimentação representa 35,71% das despesas de famílias de baixa renda (DIEESE, 2026c).

Em termos simples: O emprego com carteira assinada está crescendo mais que o "bico", mas quem ganha menos ainda sente mais reflexos na saúde e na qualidade de vida (IBGE, 2019). O futuro aponta para menos horas de trabalho e mais uso de tecnologia para as empresas não perderem dinheiro (G1, 2026l).

Fontes consultadas: * (IPEA, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (IBGE, 2026b) * (G1, 2026l) * (BRASIL, LC 214/2025) * (IBGE, 2019) * (IBGE, 2026a) * (DIEESE, 2026c)

Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática

Tabela 33 Legislacao consultada e efeitos praticos. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
CLT (BRASIL, 1943)	Regras gerais de trabalho, como carteira assinada e férias	Empregados e empregadores urbanos	Link
Constituição Federal (BRASIL, 1988)	Direitos fundamentais e garantias trabalhistas básicas	Todos os trabalhadores brasileiros	Link
DAS MEI 2026 (BRASIL, 2026a)	Valores mensais de impostos para o microempreendedor	Microempreendedores Individuais (MEI)	Link
Reforma da Previdência (BRASIL, EC 103/2019)	Novas regras para aposentadoria e pensões	Segurados do INSS e servidores públicos	Link
Novo Regime Fiscal (BRASIL, EC 126/2022)	Teto de gastos públicos até 2029	Governo Federal e administração pública	Link
Reforma Tributária (BRASIL, EC 132/2023)	Mudanças na forma de cobrar impostos sobre consumo	Empresas e consumidores	Link
Simples Nacional e MEI (BRASIL, LC 123/2006)	Regime simplificado de impostos para pequenas empresas	Micro e pequenas empresas	Link
Trabalho Doméstico (BRASIL, LC 150/2015)	Direitos de quem trabalha em residências	Empregados domésticos e patrões	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Regime Fiscal Sustentável (BRASIL, LC 200/2023)	Limites de gastos e regras para o salário mínimo	Governo Federal	Link
Regras Reforma Tributária (BRASIL, LC 214/2025)	Detalhes sobre IBS, CBS e Simples Nacional	Contribuintes e empresas	Link
Aprendizagem (BRASIL, LEI 10.097/2000)	Formação profissional para jovens	Jovens aprendizes e empresas	Link
Código Civil (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Contratos de prestação de serviços (sem vínculo)	Prestadores de serviço e contratantes	Link
Auditoria-Fiscal (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Fiscalização do trabalho e seguridade social	Auditores-Fiscais e empresas	Link
Lei do Estágio (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Regras para estudantes em estágio profissional	Estagiários, escolas e empresas	Link
Igualdade Racial (BRASIL, LEI 12.288/2010)	Combate à discriminação e promoção da igualdade	População negra e instituições	Link
Trabalhador Portuário (BRASIL, LEI 12.545/2011)	Regras para quem trabalha em portos	Trabalhadores avulsos e sindicatos	Link
Cooperativismo (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Organização de cooperativas de trabalho	Cooperados e cooperativas	Link
Reforma Trabalhista (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Mudanças em contratos, acordos e justiça do trabalho	Empregados e empregadores	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Prevenção ao Assédio (BRASIL, LEI 14.457/2022)	Combate à violência e assédio no ambiente laboral	Trabalhadores e empresas (CIPA)	Link
Igualdade Salarial (BRASIL, LEI 14.611/2023)	Salários iguais para homens e mulheres na mesma função	Mulheres e empresas	Link
Política Salário Mínimo (BRASIL, LEI 14.663/2023)	Cálculo do mínimo baseado no INPC e PIB	Trabalhadores brasileiros	Link
Regras BPC (BRASIL, LEI 15.077/2024)	Regras para o Benefício de Prestação Continuada	Idosos e pessoas com deficiência	Link
Trabalho Rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Regras específicas para quem trabalha no campo	Trabalhadores rurais e produtores	Link
Trabalho Temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974)	Contratação por tempo determinado via agência	Trabalhadores temporários e empresas	Link
FGTS (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Depósitos e saques do Fundo de Garantia	Trabalhadores com carteira assinada	Link
Seguridade Social (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Financiamento da saúde, previdência e assistência	Contribuintes e Governo	Link
Benefícios Previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Regras para auxílios, aposentadorias e pensões	Segurados do INSS	Link
Lucro Presumido (BRASIL, LEI 9.249/1995)	Forma de tributação para certas empresas	Pessoas Jurídicas	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Trabalho Voluntário (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atividades sem remuneração e sem vínculo	Voluntários e entidades	Link

Em termos simples: Esta tabela mostra as leis que mandam no trabalho no Brasil, desde quem tem carteira assinada até quem é MEI ou estagiário, e onde você pode ler cada uma delas (BRASIL, 1988).

Referências

Todas as fontes citadas neste relatório, em formato ABNT (NBR 6023):

- BRASIL. Consolidacao das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Constituicao Federal 1988 - capitulos dos direitos trabalhistas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 103/2019 - reforma da previdencia. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 126/2022 - Novo Regime Fiscal e teto de gastos ate 2029. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc126.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Emenda Constitucional 132/2023 - reforma tributaria. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.097/2000 - aprendizado e formacao profissional do jovem. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.406/2002 - Codigo Civil (arts. 593 e seguintes: prestacao de servico). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.593/2002 - Auditoria-Fiscal do Trabalho e Seguridade Social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10593.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 11.788/2008 - estagio de educacao e formacao profissional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm. Acesso em: 19 out. 2026.

- BRASIL. Lei 12.545/2011 - trabalhador portuario avulso e organizacao sindical. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12545.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.690/2012 - politica nacional de cooperativismo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 13.467/2017 - reforma trabalhista. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.457/2022 - medidas de prevencao a assedio e violencia no trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14457.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.611/2023 - equalizacao salarial entre homens e mulheres. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.663/2023 - politica nacional de salario minimo (INPC + PIB). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14663.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 5.889/1973 - regulamenta o trabalho no campo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 6.019/1974 - trabalho temporario e empresas de trabalho temporario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.036/1990 - FGTS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.212/1991 - organizacao da seguridade social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.213/1991 - beneficios da previdencia social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.249/1995 - tributacao da pessoa juridica (lucro presumido). Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.608/1998 - trabalho voluntario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 123/2006 - Simples Nacional e MEI. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 19 out. 2026.

- BRASIL. Lei Complementar 150/2015 - regulamenta trabalho domestico (EC 72/2013). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 200/2023 - regime fiscal sustentavel, limites de despesa e salario minimo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp200.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 214/2025 - regras da reforma tributaria (IBS, CBS, Simples). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Receita Federal - DAS do MEI 2026 (valores janeiro). Disponível em: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=c3b2044c-ff97-432a-b33c-ecf2a3df6dc3. Acesso em: 19 out. 2026.
- BRASIL. Senado - sancionada com veto a Lei 15.077/2024 (regras do salario minimo e BPC). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/12/30/sancionada-com-veto-lei-que-endurece-regras-do-bpc. Acesso em: 19 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. Camara - Congresso promulga Emenda que acaba com escala 6x1 e estabelece jornada maxima de 40 horas. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1311797-congresso-promulga-emenda-que-acaba-com-escala-6x1-e-estabelece-jornada-maxima-de-40-horas-semanais. Acesso em: 19 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 2768/2022. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2337417. Acesso em: 19 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 2911/2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2525925. Acesso em: 19 out. 2026.
- CHAGAS. DIREITO DO TRABALHO NO BINÔMIO EMPREGADOR E EMPREGADO E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO - Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (2018). Disponível em: https://openalex.org/W2895142932. Acesso em: 19 out. 2026.
- CONECTAS. Convenção 193 da OIT: o que muda para trabalhadores de plataformas - Conectas. Disponível em: https://conectas.org/noticias/convencao-193-da-oit-o-que-muda-para-trabalhadores-de-plataformas/. Acesso em: 19 out. 2026.

- CONSULTOR JURÍDICO. Pejotização de médico com autonomia não configura fraude - Consultor Jurídico. Disponível em: https://conjur.com.br/2026-ago-12/sem-prova-de-subordinacao-pejotizacao-de-medicos-nao-configura-fraude/. Acesso em: 19 out. 2026.
- DIEESE. Metodologia do calculo do Salario Minimo Necessario (cesta mais cara x 3 / 35,71% - POF; inclui moradia, saude, educacao, transporte, lazer e previdencia). Disponível em: https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica2025/10.html. Acesso em: 19 out. 2026.
- DIEESE. Pesquisa Nacional da Cesta Basica de Alimentos: resultados de setembro de 2026 (custo nas 27 capitais, % do salario minimo e tempo de trabalho). Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2026/202609cestabasica.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.
- DIEESE. Salario minimo nominal e necessario: serie mensal 1994-2026 (cesta basica, custo familiar e preceito constitucional). Disponível em: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acesso em: 19 out. 2026.
- ESOCIAL. Sistema de declaracoes digitais trabalhistas e previdenciarias. Disponível em: https://www.esocial.gov.br/. Acesso em: 19 out. 2026.
- FONSECA. O Trabalho por Aplicativos Digitais no contexto da Quarta Revolução Industrial - Revista Direito em Debate (2022). Disponível em: https://doi.org/10.21527/2176-6622.2022.57.12136. Acesso em: 19 out. 2026.
- G1. Quando começa a valer o fim da escala 6x1 (etapas até 40 horas). Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2026/10/14/quando-comeca-a-valer-o-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 19 out. 2026.
- G1. Senado aprova PEC do fim da escala 6x1 e envia à Câmara. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/10/14/senado-aprova-pec-do-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 19 out. 2026.
- IBGE. Brasil tem 2 milhões de trabalhadores por aplicativos (agência Brasil). Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2026-09/brasil-tem-2-milhoes-de-trabalhadores-por-aplicativos-diz-ibge. Acesso em: 19 out. 2026.
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019 (PNS) - saúde autoavaliada por situação ocupacional, renda e cor ou raça. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html. Acesso em: 19 out. 2026.

- IBGE. PNAD Continua: desocupacao, ocupacao e rendimento (series). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html. Acesso em: 19 out. 2026.
- IBGE. Sintese de Indicadores Sociais: condicoes de vida, informalidade e subutilizacao da forca de trabalho. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/71016b2eb0a5feb8f7685271b1233db7.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.
- IBGE. Trabalho por plataformas digitais: perfil dos trabalhadores por aplicativo (sexo, idade, instrucao, cor ou raca). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102035_informativo.pdf. Acesso em: 19 out. 2026.
- IPEA. Carta de Conjuntura, tema Mercado de Trabalho (rendimentos, formal e informal). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/. Acesso em: 19 out. 2026.
- IPEA. SERIES: formalidade, informalidade e salarios (PNAD Continua). Disponível em: https://www.ipeadata.gov.br/. Acesso em: 19 out. 2026.
- MTE. Inspecao do Trabalho: fiscalizacao e aplicacao da lei. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho. Acesso em: 19 out. 2026.
- OLIVEIRA. Risco para depressão, ansiedade e alcoolismo entre trabalhadores informais - Revista Eletrônica de Enfermagem (2010). Disponível em: https://doi.org/10.5216/ree.v12i2.10354. Acesso em: 19 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado aprova aumento do teto para MEI e perdão de dívidas. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/10/15/senado-aprova-aumento-do-teto-para-mei-e-perdao-de-dividas. Acesso em: 19 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - novo arcabouco fiscal (LC 200/2023) entra em vigencia. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/31/novo-arcabouco-fiscal-entra-em-vigencia-no-brasil. Acesso em: 19 out. 2026.
- SENADO FEDERAL. Senado - Orcamento 2026 aprova salario minimo de R$ 1.621 com limite do arcabouco fiscal. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2025/12/19/congresso-nacional-aprova-o-orcamento-de-2026-com-salario-minimo-de-r-1-621-a-partir-de-janeiro. Acesso em: 19 out. 2026.
- STF. Destaques da pauta do Plenario em outubro de 2026 (aplicativos e fretamento). Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/confira-destaques-da-pauta-do-plenario-para-outubro/. Acesso em: 19 out. 2026.

- STF. STF retira suspensao de processos sobre pejotizacao na 1a instancia e nos TRTs. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts. Acesso em: 19 out. 2026.
- STF. STF retira suspensão de processos sobre ‘pejotização’ na primeira instância e nos TRTs - stf noticias. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts/. Acesso em: 19 out. 2026.

Anexo B – Graficos complementares (IBGE/PNAD/IPEA)

Series historicas complementares coletadas diretamente das APIs oficiais do IBGE (SIDRA) e do Ipea (Series Temporais/Ipeadata), usadas para contextualizar formalidade, informalidade e rendimentos no mercado de trabalho brasileiro. Os dados replicam a PNAD Continua.

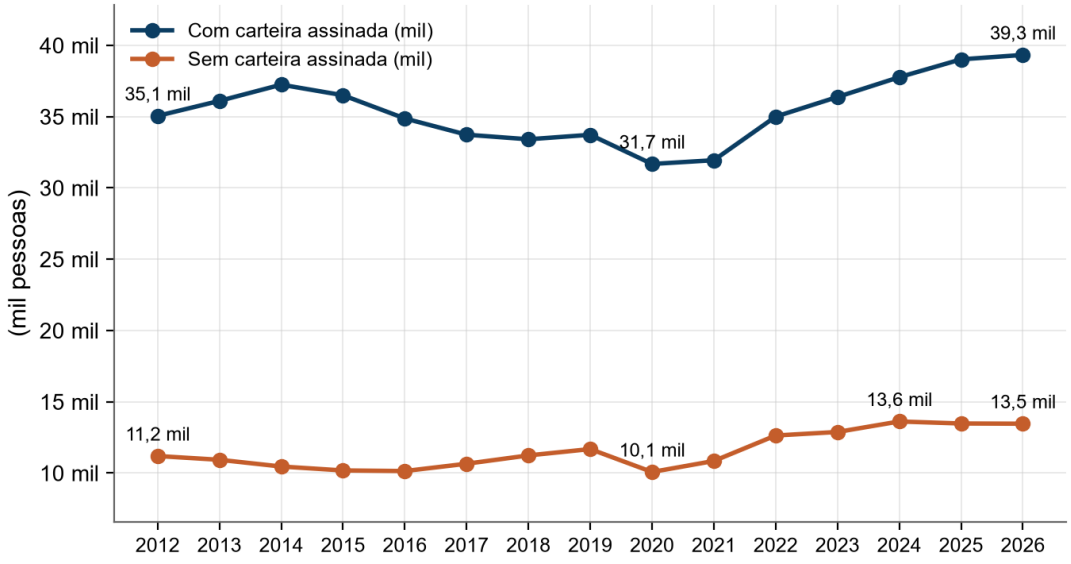


Figura 33 Empregados no Setor Privado: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Medias anuais das series PNADC12_ESPCC12 e PNADC12_ESPSC12.

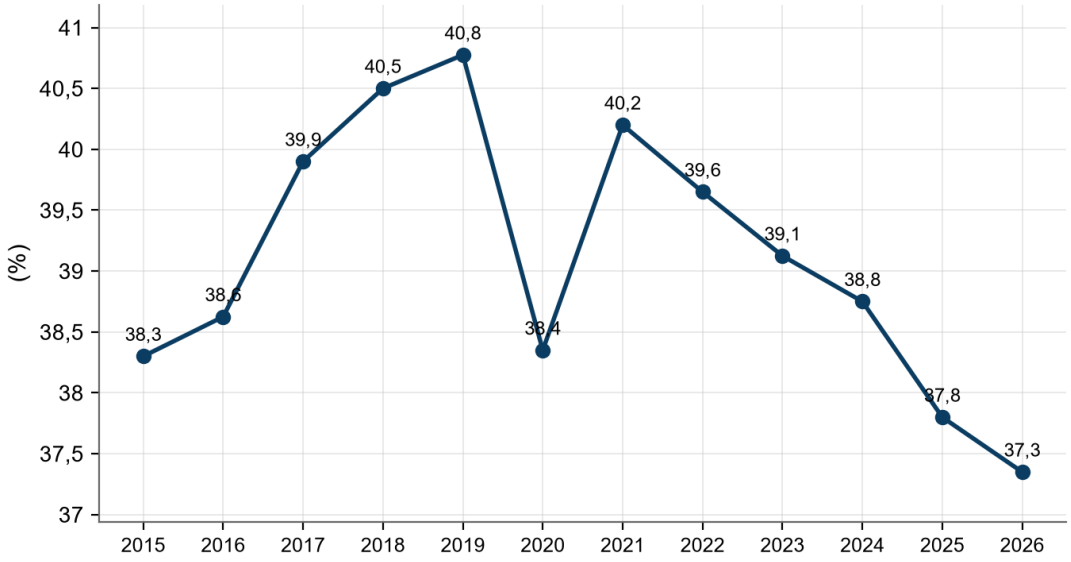


Figura 34 Taxa de Informalidade no Emprego Urbano (2015-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Media anual da serie PNADCT_TXINFORMUF, territorio Brasil.

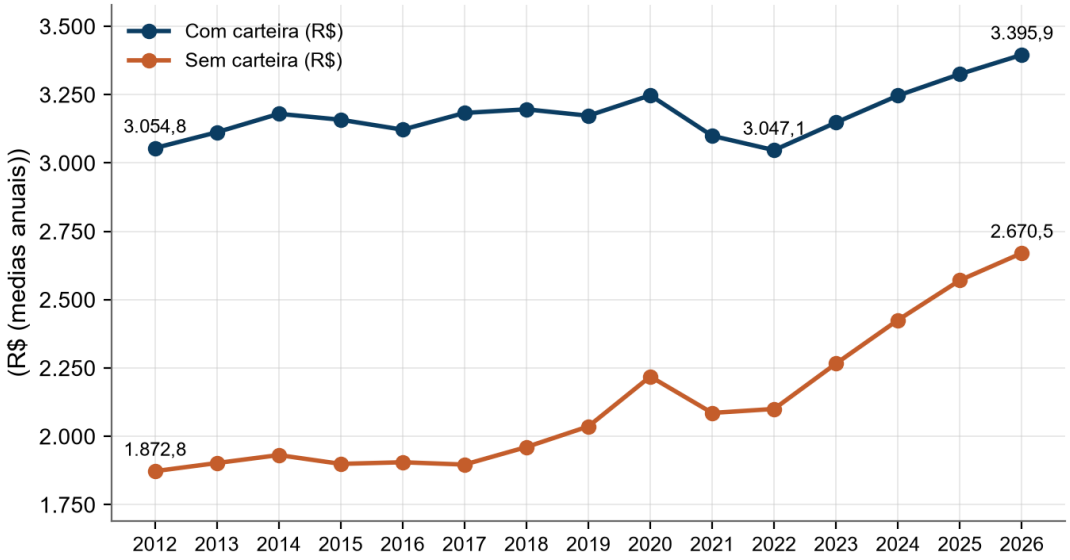


Figura 35 Rendimento Real Medio do Trabalho Principal: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Medias anuais das series PNADC12_RRPHESPCC12 e PNADC12_RRPHESPSC12; valores reais.

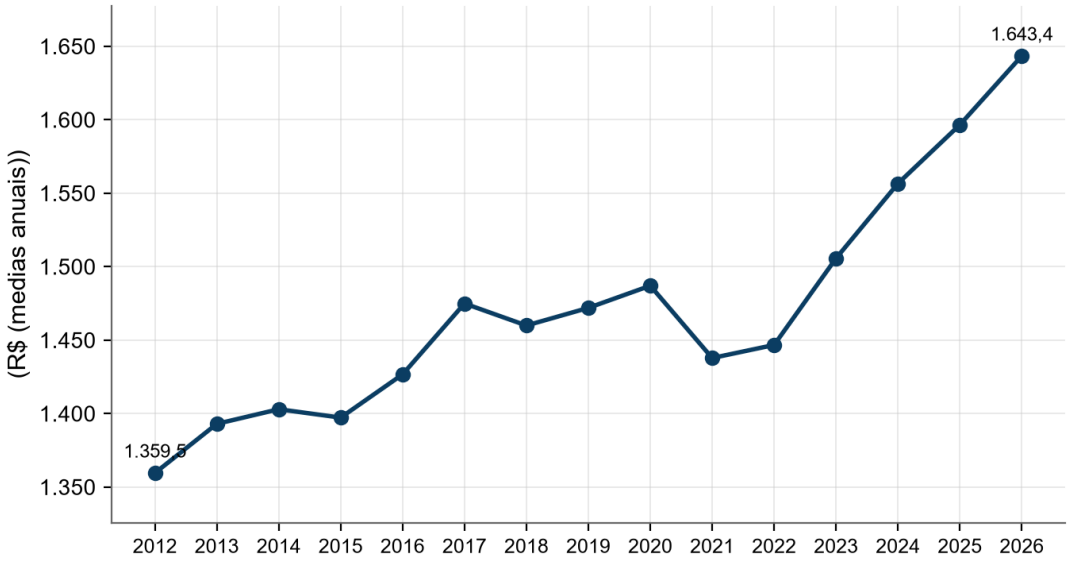


Figura 36 Salario Minimo Real (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Media anual da serie GAC12_SALMINRE12; valores reais.